OTROSÍ INTEGRAL AL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL EN GARANTÍA
FIDEICOMISO GARANTÍA ALTOS DEL TÍO CONEJO
AHORA
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS
FIDEICOMISO ALTOS DEL TÍO CONEJO

- **ESPERANZA EMILIA CARDENAS VINASCO,** mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.305.693., quien obra en su condición de representante legal de la sociedad **ALTOS DEL TÍO CONEJO S.A.S.,** identificada con **NIT 900.545.216-8**, sociedad comercial debidamente constituida mediante documento privado de los accionistas del 10 de agosto de 2012, registrado el 13 de agosto de 2012 en la Cámara de Comercio de Manizales, Caldas, bajo el Número 63179 del Libro IX del Registro Mercantil, y quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará **EL FIDEICOMITENTE**;

- **MAURICIO ALBERTO BUSTILLO CABRERA** mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 1.129.576.322 expedida en Barranquilla, quien actúa en su condición de Representante Legal de **ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A**., entidad de servicios financieros, constituida mediante Escritura Pública número mil trescientos setenta y seis (1.376) del diecinueve (19) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992), otorgada en la Notaría Décima (10ª) del Círculo de Cali, inscrita en el Registro Mercantil que lleva la Cámara de Comercio de Bogotá bajo la Matricula Mercantil número 01308760 del treinta (30) de junio de dos mil nueve (2009) del Libro IX, y autorizada para funcionar por la Superintendencia Bancaria, ahora Superintendencia Financiera de Colombia, mediante Resolución número mil diecisiete (1.017) del diecinueve (19) de marzo de mil novecientos noventa y dos (1992), todo lo cual consta en los certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad que en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará **LA FIDUCIARIA**; y en conjunto con **EL FIDEICOMITENTE, LAS PARTES.**

Hemos acordado suscribir el presente Otrosí integral al contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y garantía, constitutivo del FIDEICOMISO GARANTÍA ALTOS DEL TIO CONEJO, para que, a partir de la fecha, el mismo sea administrado como un contrato de Administración y Pagos constitutivo del FIDEICOMISO ALTOS DEL TIO CONEJO, que se regirá de conformidad con las cláusulas que se enuncian a continuación, y en lo no previsto en ellas por la ley vigente aplicable, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Que mediante documento privado de fecha 10 de octubre de 2018 EL FIDEICOMITENTE suscribió con ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA un Contrato de Fiducia Mercantil mediante el cual se constituyó el FIDEICOMISO denominado FIDEICOMISO GARANTÍA ALTOS DEL TÍO CONEJO.

SEGUNDA. Que el FIDEICOMISO fue incrementado con los bienes inmuebles identificados con folios de matrícula inmobiliaria números 100-74864; 100-55647; 100-92794; 100-92727; 100-90477; 100-92804; 100-23631 y 100-86627 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Manizales mediante la escritura publica No. 1213 del 23 de octubre de 2018 otorgada en la notaria treinta y tres de Bogotá, D.C, debidamente inscrita.

TERCERA. Que dicho patrimonio autónomo de garantía tiene como finalidad, que la FIDUCIARIA administre el(los) bien(es) fideicomitido(s), y garantice con cargo a el(los) BIEN(ES) AFECTO(S) A LA GARANTÍA, el pago de la(s) obligación(es) contraída(s) por el DEUDOR con el ACREEDOR GARANTIZADO

CUARTA. – Que en desarrollo de dicho objeto, LA FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO, expidió a favor del

ACREEDOR GARANTIZADO, el CERTIFICADO DE GARANTÍA No. 1 de fecha 2 de diciembre de 2024. Sin perjuicio de lo anterior, EL FIDEICOMITENTE con la firma del presente otrosí integral, declara que el mencionado CERTIFICADO DE GARANTÍA No. 1, ha sido cancelado previa suscripción del presente otrosí integral y todas las obligaciones que este tenía para con el ACREEDOR VINCULADO serán asumidas por el patrimonio autónomo, por lo cual no existe obligación alguna pendiente que impida la suscripción del presente contrato y en todo caso, declaran que el ACREEDOR GARANTIZADO ha consentido en la suscripción del presente otrosí integral.

QUINTA. Que **EL FIDEICOMITENTE** requieren la modificación del presente vehículo fiduciario que desarrolle el objeto y ejecute las instrucciones que se mencionan más adelante, y de esta forma, se conforme un patrimonio autónomo afecto a una actividad empresarial que sirva para el pago de las obligaciones por éste contraídas.

SEXTA. - Que en razón de la necesidad antes expresada, se realizará un **OTROSÍ INTEGRAL** contrato de fiducia mercantil en garantía constitutivo del FIDEICOMISO GARANTÍA ALTOS DEL TÍO CONEJO el cual a partir de la suscripción del presente documento se reforma a un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos y se denominará FIDEICOMISO ALTOS DEL TÍO CONEJO**.**

SÉPTIMA. - Que EL FIDEICOMITENTE, tiene como actividad económica principal la explotación agrícola y permanente de cultivos de café, así como todas aquellas actividades relacionadas a dicha actividad económica.

OCTAVA. Que, para los fines descritos en la consideración anterior, la sociedad LAAD AMÉRICAS NV en calidad de ACREEDOR VINCULADO, aprobó al patrimonio autónomo que en virtud del presente contrato se constituye una operación de endeudamiento externo hasta por un valor de DOSCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD $ 200.000.oo), en las condiciones y términos establecidos en los documentos a través de los cuales se instrumente dichas operaciones.

NOVENA. Que, en la forma indicada a lo largo del presente contrato, el FIDEICOMISO (según se define más adelante) que por medio de este contrato se constituye, desarrollará el objeto y ejecutará las instrucciones que EL FIDEICOMITENTE llegaré a requerir, conformando con esto un patrimonio autónomo de administración y pagos cuyo propósito consistirá en la administración de los recursos provenientes de la operación de endeudamiento aprobada al FIDEICOMISO, así como aquellos que servirán como para atender el pago de las obligaciones contraídas por el patrimonio autónomo.

DECIMA. Que, EL FIDEICOMITENTE deja constancia en forma expresa y voluntaria, que celebra con la FIDUCIARIA el presente contrato de fiducia, de buena fe, sin ánimo de defraudar con él a terceros y con la finalidad indicada en la Cláusula Tercera del presente contrato.

DECIMA PRIMERA. Que, EL FIDEICOMITENTE es consciente y entiende las implicaciones, consecuencias, riesgos, contingencias que asume con la suscripción del presente contrato, así como las condiciones y limitaciones que pueden presentarse inherentes a la ejecución del objeto del presente contrato. Así mismo, desde ahora declara que, con anterioridad a la firma de este contrato, ha recibido toda la información y asesoría necesarias para el entendimiento del mismo por parte de LA FIDUCIARIA.

DECIMA SEGUNDA. Que ni la FIDUCIARIA ni el FIDEICOMISO son parte ni tienen obligaciones, cargas, deberes o responsabilidades originadas en los acuerdos privados que EL FIDEICOMITENTE realice con terceros.

De acuerdo a las anteriores consideraciones, el presente Otrosí integral se regirá de conformidad con las cláusulas que se enuncian a continuación y en lo no previsto en ellas por la ley vigente aplicable.

CLÁUSULAS

PRIMERA. DEFINICIONES: Para los efectos de este contrato, las palabras, frases o términos que a continuación se relacionan tendrán el significado que aquí se establece:

1. **ACREEDOR VINCULADO**: Será única y exclusivamente la sociedad LAAD AMERICAS NV, identificada con registro mercantil de Curazao número 83880, quien aprobó la OPERACIÓN DE CRÉDITO EXTERNO al FIDEICOMISO a través de la manifestación de conocimiento que para el efecto allegará con destino a la FIDUCIARIA, una vez suscrito el contrato por las partes.

2. **AUDITOR:** Será la persona designada por el ACREEDOR VINCULADO, quien tendrá la función principal de verificar el cumplimiento de la venta del fruto que producen LOS BIENES INMUEBLES por parte del FIDEICOMITENTE, la revisión de las cifras, cuentas, estados financieros y toda la documentación y operación de la explotación agrícola que se efectúan sobre LOS BIENES INMUEBLES. Cabe señalar que no se causaran honorarios a favor del FIDEICOMITENTE y el FIDEICOMISO, respecto a las funciones que realice el AUDITOR.

3. **AVALÚO COMERCIAL**: Son los avalúos realizados a LOS BIENES INMUEBLES que harán parte integral del presente contrato de fiducia. Esta definición se hará extensiva a todos los AVALÚOS COMERCIALES que se practiquen sobre LOS BIENES INMUEBLES durante la ejecución del contrato de fiducia.

4. **BENEFICIARIOS**: Será EL FIDEICOMITENTE con relación a los REMANENTES y LOS BIENES INMUEBLES que lo comprenden con todos sus incrementos y anexidades, además de los quedaren una vez liquidado el FIDEICOMISO.

5. **BIENES INMUEBLES**: Se entenderá por tales, los bienes inmuebles identificados con los folios de matrícula inmobiliaria números 100-74864; 100-55647; 100-92794; 100-92727; 100-90477; 100-92804; 100-23631 y 100-86627 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Manizales, que a la fecha son de propiedad del FIDEICOMISO y que fueron transferidos por parte de EL FIDEICOMITENTE para incremento del patrimonio autónomo. Lo anterior sin perjuicio, de que el FIDEICOMISO pueda ser incrementado con bienes inmuebles adicionales, de conformidad con los términos establecidos en el presente documento y siempre y cuando la transferencia de dichos bienes inmuebles sea previamente aprobada por la FIDUCIARIA, quien, en todo caso, se reserva el derecho de aceptar o no la transferencia.

6. **BIENES FIDEICOMITIDOS:** Los constituyen los RECURSOS y LOS BIENES INMUEBLES.

7. **CRÉDITO:** Corresponde a las sumas de dinero desembolsadas por el ACREEDOR VINCULADO a favor del FIDEICOMISO, provenientes de la OPERACIÓN DE CRÉDITO EXTERNO.

8. **CONTRATO DE EXPLOTACIÓN ECONÓMICA:** Será el o los contratos que se celebren bajo exclusiva responsabilidad y riesgo del FIDEICOMITENTE, los cuales tendrán como finalidad instrumentalizar la venta del producto que se origina por la explotación económica que se realiza en LOS BIENES INMUEBLES, a cambio de una contraprestación económica que servirá para atender la OPERACIÓN DE CRÉDITO y el SERVICIO A LA DEUDA, con los RECURSOS que se transfieran al FIDEICOMISO de conformidad con la orden y/o acuerdo de retención que el FIDEICOMITENTE suscriba con el comprador para dicho efecto.

9. **CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS:** Documento de carácter informativo que será remitido por el ACREEDOR VINCULADO que contendrá como mínimo: (i) valor total de la obligación; (ii) fecha de realización del GIRO; (iii) valor total del GIRO; (iv) valor del GIRO imputable a capital; (vi) valor del GIRO imputable a intereses; y (vii) saldo de la

obligación después de realizado el GIRO correspondiente en cada periodo, EL FIDEICOMISO a través de su vocera podrá realizar GIROS anticipados previa instrucción del FIDEICOMITENTE, con autorización del ACREEDOR VINCULADO, todo lo cual el ACREEDOR VINCULADO declara conocer y aceptar a través de la manifestación de conocimiento que para el efecto allegará con destino a la FIDUCIARIA, una vez suscrito el contrato por las partes.

10. **CUENTA DE RECAUDO:** Será la cuenta bancaria abierta por LA FIDUCIARIA a nombre del FIDEICOMISO, cuyo propósito será recaudar los RECURSOS que se transfieran al FIDEICOMISO. El número de cuenta y el Banco serán informados a EL FIDEICOMITENTE por la FIDUCIARIA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de firma del presente documento.

11. **FIDEICOMISO O PATRIMONIO AUTÓNOMO**: Se entenderá por éste el conjunto de derechos, bienes y obligaciones constituido en virtud del presente contrato, y que se denominará **FIDEICOMISO ALTOS DEL TÍO CONEJO.**

12. **FIDEICOMITENTE:** Será la sociedad **ALTOS DEL TÍO CONEJO S.A.S.**, quien tendrá el porcentaje de participación fiduciaria establecido en la cláusula de beneficiarios del presente contrato.

13. **FIDUCIARIA O ACCIÓN:** Es Acción Sociedad Fiduciaria S.A., identificada al inicio del presente contrato.

14. **FONDO DE RESERVA:** Es el fondo en el FIDEICOMISO, que tiene como objeto provisionar los recursos necesarios para cubrir los gastos y costos del FIDEICOMISO y la comisión fiduciaria, así como la atención del SERVICIO DE LA DEUDA y que se regirá conforme a lo establecido en el presente contrato. EL FONDO DE RESERVA será provisionado inicialmente con los RECURSOS provenientes de la OPERACIÓN DE CRÉDITO EXTERNO. Ante insuficiencia en el mismo, éste estará conformado con los recursos provenientes de la retención que se realice al comprador del producto que se produzcan de LOS BIENES INMUEBLES, de conformidad con la orden y/o acuerdo de retención que FIDEICOMITENTE suscriba con dicho comprador para tal efecto.

15. **OPERACIÓN DE CRÉDITO EXTERNO**: Son los endeudamientos externos aprobados por el ACREEDOR VINCULADO al FIDEICOMISO, que en conjunto ascenderán hasta por un valor de DOSCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD $ 200.000.oo) incluyendo el valor de las obligaciones adquiridas directamente por el FIDEICOMITENTE con el ACREEDOR VINCULADO que serán cedidas por el FIDEICOMITENTE al FIDEICOMISO o recogidas por las OPERACIONES DE CRÉDITO EXTERNO aprobadas por ACREEDOR VINCULADO al FIDEICOMISO. Los documentos donde consten las condiciones de los mismos serán suscritos por la FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO, previa instrucción de EL FIDEICOMITENTE; dichos documentos harán parte integral del presente contrato. El monto máximo en conjunto de los endeudamientos externos y los valores de cada uno, podrán variar por voluntad del ACREEDOR VINCULADO, sin que sea necesario modificar por tal razón este contrato de fiducia. Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que la sumatoria del capital de los endeudamientos superen la suma de DOSCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD $ 200.000.oo), deberá suscribirse un otrosí al presente contrato a través del cual se ajusten las sumas dispuestas como OPERACIONES DE CRÉDITO EXTERNO.

16. **GIROS:** Son todos aquellos que con cargo a los RECURSOS deberá realizar LA FIDUCIARIA en desarrollo del FIDEICOMISO, de conformidad con lo previsto en el presente contrato.

17. **PÓLIZAS:** Son las pólizas de seguro todo riesgo que debe constituir EL FIDEICOMITENTE sobre los bienes susceptibles de las mismas, cuyo beneficiario será el FIDEICOMISO, pólizas que en todo caso deberán mantenerse vigentes mientras los bienes objeto de las mismas sean de propiedad del FIDEICOMISO. EL FIDEICOMITENTE deberá enviar copia de todas las PÓLIZAS a la FIDUCIARIA y al ACREEDOR VINCULADO y será responsabilidad exclusiva de este último hacer el control sobre las mismas.

18. **RECURSOS:** Corresponden a la totalidad de los recursos monetarios que serán transferidos al FIDEICOMISO y administrados por la FIDUCIARIA, a saber: a) La suma UN MILLÓN DE PESOS MONEDA CORRIENTE (COP 1.000.000), que EL FIDEICOMITENTE transfirió a la FIDUCIARIA para efectos de la conformación del FIDEICOMISO. b) Los recursos derivados de la OPERACIÓN DE CRÉDITO EXTERNO. c) los rendimientos de las sumas de dinero que ingresen al FIDEICOMISO, de haber lugar a ellos, los cuales se destinarán al objeto y finalidad del presente contrato. d) Los que están obligados a aportar EL FIDEICOMITENTE para atender los GIROS, aún en el evento en el que el FIDEICOMISO no cuente con los recursos suficientes para hacerlo, así como aquellos que sean aportados por terceros por cuenta de éste. e) Los demás recursos que por cualquier concepto ingresen al FIDEICOMISO. Estos recursos, junto con los demás administrados por el FIDEICOMISO, constituirán los recursos para el pago del SERVICIO DE LA DEUDA y de las obligaciones, costos y gastos del FIDEICOMISO.

    En el evento en que los RECURSOS que sean transferidos al FIDEICOMISO correspondan a un proceso de monetización de divisas adelantado directamente por EL FIDEICOMISO, en cumplimiento de las instrucciones contenidas en este documento, EL FIDEICOMITENTE, instruirá al FIDEICOMISO el momento en el que deba llevarse a cabo la referida monetización y en virtud de ello, igualmente proporcionará el formulario cambiario que se utilizará para la monetización de tales divisas. EL FIDEICOMITENTE con la suscripción del presente contrato expresa e irrevocablemente exoneran a LA FIDUCIARIA y al FIDEICOMISO de toda responsabilidad derivada, relacionada o asociada con dichos RECURSOS, y en consecuencia se obliga a salir a su defensa ante cualquier acción judicial o administrativa que pueda promoverse con ocasión del proceso de monetización que generó los RECURSOS transferidos al FIDEICOMISO, toda vez que dicho proceso fue adelantado por el FIDEICOMISO en cumplimiento de las instrucciones por éste impartidas, y contenidas en el presente documento.

19. **REMANENTES:** Son aquellas sumas de dinero generadas a favor de EL FIDEICOMITENTE al momento de la liquidación del presente contrato de fiducia, una vez cumplido el objeto de éste, lo que se entenderá con la atención total del SERVICIO DE LA DEUDA y cubiertos los demás pasivos y obligaciones a cargo del FIDEICOMISO, incluidas las comisiones fiduciarias, así como la porción fideicomitida de LOS BIENES INMUEBLES al momento de llevar a cabo dicha liquidación.

20. **SERVICIO DE LA DEUDA**: Corresponde a los GIROS que deben efectuarse al ACREEDOR VINCULADO para la atención de las obligaciones adquiridas por el PATRIMONIO AUTÓNOMO para con el mismo, en virtud de las obligaciones contenidas en los documentos contentivos de la OPERACIÓN DE CRÉDITO EXTERNO y de conformidad con lo previsto en el CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS, en los términos y condiciones del presente contrato.

SEGUNDA. - NATURALEZA DEL CONTRATO: El presente contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos, es un contrato de derecho privado que se rige por las normas del Código de Comercio y del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993). Por lo tanto, los BIENES FIDEICOMITIDOS y los RECURSOS constituyen un patrimonio autónomo independiente y separado de los patrimonios de las partes de este contrato, el cual está exclusivamente destinado a los fines descritos en el presente documento. En consecuencia, los bienes afectos al PATRIMONIO AUTÓNOMO se destinarán a pagar las obligaciones contraídas por el FIDEICOMISO para dar cumplimiento a la finalidad perseguida, de acuerdo con los términos del presente contrato. El contrato de fiducia es de carácter irrevocable, de manera que EL FIDEICOMITENTE no podrá modificar el presente contrato o el destino de los recursos fideicomitidos sin la autorización previa expresa y por escrito de EL ACREEDOR VINCULADO.

TERCERA. OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente contrato consiste en la constitución del FIDEICOMISO que tenga como finalidad:

1. Recibir y administrar los BIENES FIDEICOMITIDOS que sean transferidos al FIDEICOMISO por EL FIDEICOMITENTE y/o terceros por cuenta de éste, de acuerdo con lo establecido en el presente contrato.

2. Administrar los RECURSOS en la CUENTA DE RECAUDO e invierta en el Fondo de Inversión Colectiva Abierto Acción Uno y/o el Fondo de Inversión Colectiva Acción 1525 administrados por LA FIDUCIARIA, cuyos reglamentos declara conocer, entender y aceptar EL FIDEICOMITENTE.

3. Suscribir los títulos valores y demás documentos necesarios para garantizar la OPERACIÓN DE CRÉDITO EXTERNO.

4. Mantener la titularidad jurídica de los BIENES FIDEICOMITIDOS hasta el momento en que la OPERACIÓN DE CRÉDITO EXTERNO se haya cancelado en su totalidad.

5. Realizar los GIROS a favor del ACREEDOR VINCULADO con cargo a los RECURSOS que se encuentren en el FIDEICOMISO, de conformidad con el CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS.

6. Efectuar con cargo a los RECURSOS del FIDEICOMISO los GIROS con previa autorización del ACREEDOR VINCULADO, que ordene EL FIDEICOMITENTE en los términos establecidos en el presente contrato.

7. En caso de incumplimiento en el pago del SERVICIO DE LA DEUDA, entregar LOS BIENES INMUEBLES en dación en pago al ACREEDOR VINCULADO.

8. Restituir a favor de EL FIDEICOMITENTE los BIENES FIDEICOMITIDOS que quedaren en el FIDEICOMISO al momento de su liquidación, de acuerdo con lo establecido en el presente contrato y siempre y cuando se haya cancelado en su totalidad la OPERACIÓN DE CRÉDITO EXTERNO.

De acuerdo con lo anterior, el presente contrato de fiducia mercantil tiene como finalidad atender el pago de la OPERACIÓN DE CRÉDITO EXTERNO a favor del ACREEDOR VINCULADO.

PARÁGRAFO PRIMERO. En desarrollo del objeto ya referido, el PATRIMONIO AUTÓNOMO podrá ejecutar todas las operaciones, celebrar todos los contratos y realizar todos los actos que directamente se relacionen con el objeto antes descrito.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Las partes entienden que, en desarrollo del objeto del presente contrato, LA FIDUCIARIA, se encuentra plenamente autorizada para gestionar ante una entidad bancaria en Colombia, la apertura de la CUENTA DE RECAUDO, cuyos gastos correrán por cuenta de EL FIDEICOMITENTE y el FIDECOMISO. En ellas se desembolsarán los recursos provenientes de la OPERACIÓN DE CRÉDITO EXTERNO y se depositarán la totalidad de los RECURSOS que se reciban en el FIDEICOMISO por parte de EL FIDEICOMITENTE y/o por terceros por cuenta de este. Para la apertura de cuentas y demás servicios financieros que adelante LA FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO, deberá informar de manera previa al FIDEICOMITENTE sobre las tarifas, costos, cuotas de manejo y cualquier otro servicio financiero que se genere. Por lo tanto, el FIDEICOMISO no podrá adquirir créditos, hipotecas, anticresis, tarjetas de crédito o cualquier otra clase de préstamo diferentes a los ya adquiridos con el ACREEDOR VINCULADO.

PARÁGRAFO TERCERO. En desarrollo del objeto contractual anteriormente descrito, el FIDEICOMISO podrá recibir giros del exterior y/o realizar giros al exterior, a la y desde la CUENTA DE RECAUDO que aperture a nombre del FIDEICOMISO, razón por la cual, EL FIDEICOMISO en cumplimiento de las instrucciones contenidas en este documento suscribirá el formulario cambiario que se utilizará para la monetización de tales divisas y que será proporcionado directamente por EL FIDEICOMITENTE, en todo caso dicho FIDEICOMITENTE, instruirá al FIDEICOMISO, el momento

en que deba llevarse a cabo la referida monetización. Para este propósito, la FIDUCIARIA realizará los trámites operativos correspondientes ante el Intermediario del Mercado Cambiario (IMC) utilizando para el efecto la documentación cambiaria que suscriba de acuerdo a las instrucciones impartidas en este contrato y las impartidas por EL FIDEICOMITENTE.

LA FIDUCIARIA en ningún caso ha actuado, actúa ni actuará como asesor cambiario y/o tributario, motivo por el cual EL FIDEICOMITENTE deberá remitir y entregar la información que a su juicio sea completa para el trámite cambiario de que se trate, de acuerdo con su propio criterio o el de sus asesores en tales materias, por lo cual las consecuencias derivadas de las decisiones e instrucciones impartidas en el presente contrato en relación con dichas monetizaciones, son responsabilidad única y exclusiva de este.

PARÁGRAFO CUARTO. - Sin perjuicio de lo anterior, es claro para EL FIDEICOMITENTE que ni la FIDUCIARIA en su propio nombre ni como vocera y administradora del FIDEICOMISO, son o hacen parte de los acuerdos privados suscritos entre EL FIDEICOMITENTE con terceros, derivado de lo cual, ni la FIDUCIARIA ni el FIDEICOMISO serán los responsables por garantizar o responder por el cumplimiento de los compromisos y/u obligaciones adquiridas en virtud de dichos acuerdos privados.

PARÁGRAFO QUINTO. - LA FIDUCIARIA no contrae ninguna responsabilidad por las fluctuaciones, desvalorizaciones, bajas en los valores de las inversiones, disminución de los rendimientos, modificación o pérdida de bondades o privilegios financieros por causas ajenas a su voluntad, o que le hubieren sido desconocidas en su oportunidad, lo cual es aceptado expresamente por EL FIDEICOMITENTE con la suscripción del presente contrato.

PARÁGRAFO SEXTO. - En virtud de las disposiciones consagradas en el Libro 40 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010 es claro que:

1. El objeto del presente contrato en ningún caso se encuentra relacionado con la inversión en valores, sin perjuicio de que los recursos que sean transferidos por EL FIDEICOMITENTE puedan ser administrados en Fondos de inversión Colectiva administrados por la FIDUCIARIA.

2. Derivado de lo anterior, en el evento en el cual se transfieran recursos al FIDEICOMISO, los mismos serán administrados en el Fondo de Inversión Colectiva Acción Uno y/o el Fondo de Inversión Colectiva Acción 1525 catalogados como Productos Universales de acuerdo con lo dispuesto en sus correspondientes Reglamentos y Prospectos, los cuales EL FIDEICOMITENTE declara conocer, entender y aceptar con la suscripción del presente contrato. Así las cosas, no le serán aplicables las disposiciones relacionadas con la Actividad de Asesoría.

CUARTA. MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES: Las partes dejan expresa constancia que el presente contrato ha sido libre y ampliamente discutido y deliberado en los aspectos esenciales y sustanciales, en un plano de igualdad y equivalencia de condiciones para cada una de ellas, igualmente manifiestan conocer, entender y aceptar los riesgos que pueden derivarse del presente contrato, toda vez que los mismos fueron discutidos ampliamente en la etapa precontractual.

QUINTA. - DEL FIDEICOMISO:

1. CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO: De conformidad con los artículos 1227, 1233 y 1238 del Código de Comercio, a la fecha de suscripción de la presente modificación integral, el FIDEICOMISO se encuentra constituido en virtud de la transferencia de recursos que fue efectuada por EL FIDEICOMITENTE, así como aquellos que con posterioridad se transfirieron y transfieran n al mismo, en virtud de lo cual se constituyó un patrimonio autónomo, el cual es sujeto de derechos y obligaciones, y cuenta con capacidad para hacerse parte dentro de procesos judiciales y otros, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 2555 de 2.010 y en el Código General del Proceso. Este PATRIMONIO AUTÓNOMO actúa

con plenos efectos jurídicos frente a EL FIDEICOMITENTE y frente a terceros, mediante su vocero que es LA FIDUCIARIA.

LA FIDUCIARIA mantendrá los bienes que reciba a título de fiducia, separados del resto de sus activos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios, los cuales formarán el patrimonio autónomo mencionado.

Las obligaciones que adquiera LA FIDUCIARIA en cumplimiento del objeto de este CONTRATO están amparadas exclusivamente por los activos del FIDEICOMISO, de manera que los acreedores de dichas obligaciones no podrán perseguir los bienes vinculados a otros patrimonios autónomos bajo su administración, ni los que pertenecen al patrimonio propio de ACCIÓN.

2. NIT DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: Conforme con las disposiciones legales EL PATRIMONIO AUTÓNOMO se identifica con el NIT. 805.012.921-0, por tanto, en todos y cada uno de los actos jurídicos en que intervenga ACCIÓN como administradora y vocera de este PATRIMONIO AUTÓNOMO, se harán bajo el número de identificación tributaria señalado, especialmente los relacionados con tributos.

SEXTA. BIENES FIDEICOMITIDOS: EL FIDEICOMISO estará integrado por LOS BIENES FIDEICOMITIDOS, así como se integrará con los siguientes activos:

A. BIENES INMUEBLES. EL FIDEICOMITENTE ha transferido al FIDEICOMISO para incremento del mismo, LOS BIENES INMUEBLES. Lo anterior, sin perjuicio, de que el FIDEICOMISO pueda ser incrementado con bienes inmuebles adicionales, de conformidad con los términos establecidos en el presente documento y siempre y cuando la transferencia de dichos bienes inmuebles sea previamente aprobada por la FIDUCIARIA, quien, en todo caso, se reserva el derecho de aceptar o no la transferencia.

PARÁGRAFO PRIMERO. - CUERPO CIERTO. No obstante, la mención de la cabida y linderos de LOS BIENES INMUEBLES, los mismos han sido transferidos y se transferirán como cuerpo cierto, incluyéndose todas las mejoras, anexidades, dependencias, usos, costumbres y servidumbres que accedan a los mismos y que legalmente le correspondan sin limitación alguna. Así mismo, integrarán este FIDEICOMISO los demás bienes que en desarrollo del contrato llegue a adquirir el FIDEICOMISO y las mejoras, valorizaciones y adhesiones que los beneficien.

PARÁGRAFO SEGUNDO. - GRAVÁMENES Y SANEAMIENTO POR EVICCIÓN Y VICIOS REDHIBITORIOS. EL FIDEICOMITENTE y/o terceros por cuenta de estos transferirán LOS BIENES INMUEBLES al FIDEICOMISO libres de censos, anticresis, arrendamiento privado o por escritura pública, embargo judicial y en general cualquier tipo de medida cautelar, pleito pendiente, registro por demanda civil, hipoteca y sin que pese sobre su dominio condición resolutoria, ni patrimonio de familia, ni ningún tipo de prohibición administrativa o judicial.

Quedará LA FIDUCIARIA en su propio nombre y como vocera del FIDEICOMISO relevada expresamente de la obligación de responder del saneamiento por evicción, vicios redhibitorios, al proceder a la transferencia de LOS BIENES INMUEBLES, haciendo suyas EL FIDEICOMITENTE, todas las obligaciones que por dichos conceptos se deriven y autorizando a LA FIDUCIARIA, con la suscripción de este documento, a incluir en la escritura pública mediante la cual efectúe la transferencia del dominio de LOS BIENES INMUEBLES, la obligación de EL FIDEICOMITENTE de salir al saneamiento, en lo que fuere aplicable.

PARÁGRAFO TERCERO. - DECLARACIÓN DE PAZ Y SALVO. EL FIDEICOMITENTE esta obligado a transferir LOS BIENES INMUEBLES a paz y a salvo por todo concepto de impuestos, tasas y contribuciones causados y liquidados a la fecha, sean ellos nacionales, departamentales, distritales o municipales. Igualmente declara que la entrega de LOS BIENES INMUEBLES se efectúa a paz y a salvo por servicios públicos y por cuotas de administración. De igual forma,

EL FIDEICOMITENTE responderá a través de esta obligación por todo perjuicio que se genere por causa de obligaciones de esta naturaleza anteriores a la fecha de transferencia efectiva de los BIENES INMUEBLES al FIDEICOMISO y durante la vigencia del presente contrato.

PARÁGRAFO CUARTO. - PAGO DE IMPUESTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS. EL FIDEICOMITENTE se obliga a pagar por su cuenta la totalidad de impuestos, tasas y contribuciones que se causen con ocasión de los bienes fideicomitidos, así como la totalidad de los causados por concepto de servicios públicos y por cuotas de administración de LOS BIENES INMUEBLES.

PARÁGRAFO QUINTO. - INSPECCIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES. LA FIDUCIARIA y/o el ACREEDOR VINCULADO podrán efectuar directamente o mediante la contratación de un tercero, visitas y revisiones a LOS BIENES INMUEBLES. Los gastos ocasionados por estas visitas serán asumidos por EL FIDEICOMITENTE o por el ACREEDOR VINCULADO, éste último en el evento que el primero no suministre los RECURSOS para tal fin.

PARÁGRAFO SEXTO. - En el evento en el que sobre los bienes que conforman el PATRIMONIO AUTÓNOMO se llegaré a efectuar un procedimiento de expropiación, imposición de servidumbre, o algún otro en el que área del citado bien se vea limitada o reducida, el valor que por concepto de indemnización, compensación, etc., sea recibido por la FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO, LA FIDUCIARIA, como vocera del FIDEICOMISO, realizará la inversión de los dineros fideicomitidos en el Fondo Abierto ACCIÓN UNO en un encargo del cual será titular EL FIDEICOMISO, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de éste, el cual EL FIDEICOMITENTE y el ACREEDOR VINCULADO declaran conocer y aceptar. En el evento de llevarse a cabo el PROCEDIMIENTO ANTE LA NO ATENCIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA, la FIDUCIARIA pondrá los RECURSOS a disposición del ACREEDOR VINCULADO de conformidad con las disposiciones del presente contrato.

PARÁGRAFO SÉPTIMO. - Si en LOS BIENES INMUEBLES llegaren a realizarse mejoras, EL FIDEICOMITENTE se obliga a responder por ellas ante ACCION, ante el ACREEDOR VINCULADO y ante terceros, de tal manera que ACCION y EL FIDEICOMISO quedan exonerados de toda responsabilidad por cualquier acto o hecho que se relacione con dichas mejoras. Toda mejora que se realice sobre LOS BIENES INMUEBLES se entenderá que acrecienta a los mismos. EL FIDEICOMITENTE es el único responsable por las actividades que se desarrollen sobre LOS BIENES INMUEBLES, por lo que saldrán en defensa de ACCIÓN en su propio nombre y como vocera y administradora del FIDEICOMISO y del ACREEDOR VINCULADO por cualquier daño o perjuicio que se genere por el desarrollo de sus actividades.

PARÁGRAFO OCTAVO. TENENCIA MATERIAL DEL INMUEBLE: LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del FIDEICOMISO ha entregado la tenencia material de LOS BIENES INMUEBLES a título de comodato precario a EL FIDEICOMITENTE, de igual manera se procederá en caso de incrementarse el FIDEICOMISO con bienes inmuebles adicionales, para lo cual se entregará la tenencia al FIDEICOMITENTE o a quien este instruya para que ostente la tenencia material.

EL FIDEICOMITENTE podrá suscribir contratos de explotación económica respecto de los BIENES INMUEBLES para lo cual deberá informar a la FIDUCIARIA y el ACREEDOR VINCULADO de manera previa a la suscripción del contrato. En todo caso para la suscripción del mencionado contrato de explotación deberá contar con la autorización expresa por parte de la FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO y previa validación por parte de esta última respecto del tercero contratante.

PARÁGRAFO NOVENO. LOS BIENES INMUEBLES a transferir al PATRIMONIO AUTÓNOMO deberá contar con un estudio de títulos aceptado por LA FIDUCIARIA, por el ACREEDOR VINCULADO y con concepto favorable del abogado que lo realice. El estudio de títulos deberá ser presentado a LA FIDUCIARIA, dentro de los diez (10) días siguientes contados a partir de la fecha de suscripción de este contrato y en todo caso, antes de efectuar la transferencia real y

efectiva de LOS BIENES INMUEBLES al FIDEICOMISO.

PARÁGRAFO DÉCIMO. Sin perjuicio de lo anterior, EL FIDEICOMITENTE y el ACREEDOR VINCULADO manifiestan conocer, aceptar y entender el estado material y jurídico de LOS BIENES INMUEBLES y EL FIDEICOMITENTE se obliga a salir a la defensa de la FIDUCIARIA en su propio nombre y como vocera del FIDEICOMISO en el evento en que se origine cualquier reclamación, queja o demanda sobre LOS BIENES INMUEBLES.

B. LOS RECURSOS. Se transferirán a la CUENTA DE RECAUDO habilitada por LA FIDUCIARIA para el efecto y se entenderán recibidos por la misma cuando efectivamente se encuentren depositados en dicha CUENTA DE RECAUDO. LA FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO realizará la inversión de los RECURSOS en el Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCIÓN UNO o el Fondo 1525 administrados por la misma, de acuerdo con lo previsto en el reglamento de estos vehículos de inversión, el cual EL FIDEICOMITENTE con la suscripción del presente contrato declara conocer y aceptar.

Los rendimientos que eventualmente llegaren a generar los RECURSOS serán destinados igualmente al cumplimiento del objeto del presente contrato.

En el evento que sean transferidos RECURSOS al FIDEICOMISO y tales RECURSOS correspondan a un proceso de monetización de divisas, como consecuencia de la OPERACIÓN DE CRÉDITO EXTERNO, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del FIDEICOMISO y en cumplimiento de las instrucciones contenidas en este documento, suscribirá el formulario cambiario que se utilizará para la monetización de tales divisas. Para este propósito, la FIDUCIARIA como vocera y administradora del FIDEICOMISO realizará los trámites operativos correspondientes ante el Intermediario del Mercado Cambiario (IMC) utilizando para el efecto la documentación cambiaria que suscriba de acuerdo a las instrucciones impartidas en este contrato y las impartidas por EL FIDEICOMITENTE.

LA FIDUCIARIA en ningún caso ha actuado, actúa ni actuará como asesor cambiario y/o tributario, motivo por el cual EL FIDEICOMITENTE deberá remitir y entregar la información que a su juicio sea completa para el trámite cambiario de que se trate, de acuerdo con su propio criterio o el de sus asesores en tales materias, por lo cual las consecuencias derivadas de las decisiones e instrucciones impartidas en el presente contrato en relación con dichas monetizaciones, son responsabilidad única y exclusiva de este.

PARÁGRAFO: Los bienes que conforman el patrimonio autónomo no forman parte de la garantía general de los acreedores de LA FIDUCIARIA y solo sirven de fuente de pago de las obligaciones contraídas en cumplimiento de la finalidad perseguida con este contrato de conformidad con lo establecido en los artículos 1227 y 1233 del Código de Comercio. Por lo tanto, las obligaciones adquiridas por EL FIDEICOMISO que se contraigan en cumplimiento del objeto de este contrato, están amparadas exclusivamente por los activos del FIDEICOMISO, de manera que los acreedores de dichas obligaciones no podrán perseguir los bienes vinculados a otros patrimonios autónomos bajo la administración de la FIDUCIARIA, ni los que pertenecen al patrimonio de la FIDUCIARIA, así como los acreedores de dichos patrimonios autónomos y de la FIDUCIARIA tampoco podrán perseguir los activos del presente Patrimonio autónomo.

SÉPTIMA. -DENOMINACIÓN: Para todos los efectos legales, el PATRIMONIO AUTÓNOMO se denomina **FIDEICOMISO ALTOS DEL TÍO CONEJO** , el cual estará afecto a las finalidades contempladas en el objeto de este documento.

OCTAVA. - SEDE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: El PATRIMONIO AUTÓNOMO recibirá notificaciones en la Calle 85 #9-65 de la ciudad de Bogotá D.C., y/o al correo: notijudicial@accion.co.

NOVENA. - DEFENSA DE LOS BIENES FIDEICOMITIDOS: En todos los eventos en que se requiera salir a la defensa de los BIENES FIDEICOMITIDOS en procesos administrativos, judiciales o de cualquier índole, EL FIDEICOMITENTE,

previa aprobación de LA FIDUCIARIA y el ACREEDOR VINCULADO designará las personas idóneas para asesorar y defender LOS BIENES FIDEICOMITIDOS ante dichos despachos. En caso de que EL FIDEICOMITENTE no designe a persona alguna, o que LA FIDUCIARIA o el ACREEDOR VINCULADO no aprueben la persona designada por no considerarla idónea, LA FIDUCIARIA en aras de salir a la defensa de LOS BIENES FIDEICOMITIDOS queda facultada con la firma de este contrato para designar a la persona que considere adecuada para tal fin.

La remuneración u honorarios, los costos y gastos en que se incurran, así como las condenas que resulten de los procesos administrativos o judiciales contra EL PATRIMONIO AUTÓNOMO o LA FIDUCIARIA con ocasión de dichos procesos, será responsabilidad de EL FIDEICOMITENTE. Aún después de la terminación del contrato, motivo por el cual éste autoriza, con la suscripción del presente contrato, a que se realice el descuento automático de los recursos del FIDEICOMISO para atender dichos gastos y costos, en el caso de no ser posible dicho descuento, EL FIDEICOMITENTE se obliga a pagarlos dentro de los cinco días (5) siguientes a que LA FIDUCIARIA solicite el pago, para lo cual el presente contrato presta mérito ejecutivo.

En todo caso, cualquier gestión adicional que desarrolle LA FIDUCIARIA en virtud de litigios que se susciten entre EL FIDEICOMITENTE o BENEFICIARIO del presente FIDEICOMISO, entre sí o con el ACREEDOR VINCULADO o terceros ajenos al mismo y que afecten el desarrollo del objeto del contrato generará el cobro de una comisión adicional e independiente a la pactada.

En caso que LOS BIENES INMUEBLES sean objeto de reversión de baldío, o que el FIDEICOMISO pierda el derecho real de dominio de LOS BIENES INMUEBLES, por decisión administrativa y sin indemnización, será obligación de EL FIDEICOMITENTE proponer al ACREEDOR VINCULADO dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la decisión administrativa o judicial por medio de la cual se pueda decretar la pérdida de LOS BIENES INMUEBLES, otros activos que puedan ser transferidos al FIDEICOMISO y de esa manera que el patrimonio autónomo cuente con bienes que puedan constituir prenda general del ACREEDOR VINCULADO.

PARÁGRAFO: LA FIDUCIARIA se reserva el derecho de acceder o no a cumplir con la gestión adicional solicitada y especialmente podrá abstenerse si se encuentran pendientes de pago las comisiones fiduciarias que se establecen en el presente contrato.

DECIMA. -REGISTROS CONTABLES: EL FIDEICOMITENTE para efectos contables certificará y reportará a LA FIDUCIARIA el valor por el cual deban registrarse contablemente los bienes que se encuentren y/o sean transferidos al FIDEICOMISO, exceptuando las construcciones que se encuentran levantadas sobre los lotes y los cultivos. En cumplimiento de lo anterior, el(los) FIDEICOMITENTE(S) deberá(n) certificar a LA FIDUCIARIA el valor por el cual se debe registrar contablemente cada uno de los rubros mencionados, dando cumplimiento a la Circular Externa No. 030 de 2.017 proferida por la Superintendencia Financiera de Colombia o a aquella que la modifique, adicione o complemente.

PARÁGRAFO. – No obstante, lo anterior, es importante señalar que, para efectos del cumplimiento de OPERACIÓN DE CRÉDITO EXTERNO, se tendrán en cuenta el valor de LOS BIENES INMUEBLES que se estipulan en el AVALÚO COMERCIAL, sin que esto represente que la FIDUCIARIA deba certificar o reportar un valor diferente a lo enunciado en el párrafo primero de la presente cláusula.

DECIMA PRIMERA. - BENEFICIARIO: Será BENEFICIARIO del presente FIDEICOMISO, EL FIDEICOMITENTE, en relación con los BIENES FIDEICOMITIDOS que existan al momento de su liquidación y en directa relación con LOS BIENES FIDEICOMITIDOS que hayan aportado al FIDEICOMISO, de conformidad con el porcentaje de participación que se establece a continuación:

BENEFICIARIO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

ALTOS DEL TÍO CONEJO S.A.S.	100%
TOTAL	**100%**

En el evento en que la participación de EL FIDEICOMITENTE se pretenda modificar, este hecho deberá ser notificado previamente a la FIDUCIARIA y a EL ACREEDOR VINCULADO para su correspondiente aceptación.

Teniendo en cuenta lo anterior, EL BENEFICIARIO podrá ceder parte o la totalidad de los derechos de BENEFICIARIO y/o posición contractual que le corresponda en este FIDEICOMISO en los términos que se señalan a continuación. La cesión de posición contractual y/o de derechos se efectuará mediante documento privado suscrito por cedente y cesionario, que deberá tener como mínimo: el nombre, dirección, correo electrónico para notificaciones y teléfono del cedente y cesionario, la declaración del cesionario de conocer, entender y aceptar los términos, modalidades, reglamentación legal, derechos, obligaciones, modificaciones y condiciones del contrato de fiducia mercantil constitutivo del FIDEICOMISO, instrucciones impartidas en el presente contrato y en el desarrollo del mismo, estados financieros del patrimonio autónomo y el estado de los BIENES FIDEICOMITIDOS, y que por lo tanto, se obliga al cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de dicho contrato quedando sujeto a sus reglas y obligaciones. Así mismo, en el dicho documento deberá declarar expresa e irrevocablemente que conoce el estado actual del contrato y los derechos a su favor con ocasión del mismo.

El documento de cesión deberá ser enviado a LA FIDUCIARIA para efectos de los registros de la FIDUCIARIA, quien podrá solicitar modificaciones, aclaraciones o adiciones al texto del acuerdo de cesión, cuando considere que con el mismo se afectan derechos de terceros, de los contratantes o de la FIDUCIARIA. Así mismo, podrá objetar la vinculación de cesionarios sin que para ello se requiera motivación alguna.

Adicionalmente, en virtud de la cesión efectuada en los términos anteriores, y como requisito necesario para el registro de la misma en la FIDUCIARIA, el cesionario deberá suscribir un pagaré con espacios en blanco para que la FIDUCIARIA lo diligencie según las instrucciones que el otorgante dará y en las cuales se preverá que el valor del pagaré será por concepto de comisiones fiduciarias, costos y gastos que se hayan generado en desarrollo del objeto del presente contrato.

EL FIDEICOMITENTE como BENEFICIARIO conoce, entiende y acepta que para proceder con la liquidación deberá haberse pagado la totalidad de las obligaciones al ACREEDOR VINCULADO y las demás acreencias propias del desarrollo empresarial al que esta afecto el fideicomiso.

En todo caso, queda entendido que la FIDUCIARIA se reserva el derecho a oponerse a la vinculación de terceros como fideicomitentes o beneficiarios.

DECIMO SEGUNDA. - INSTRUCCIONES: En virtud del presente contrato, la FIDUCIARIA como vocera administradora del FIDEICOMISO atenderá las siguientes instrucciones:

1. Suscribir los títulos valores y demás documentos necesarios para garantizar la OPERACIÓN DE CRÉDITO EXTERNO.

2. Mantener la titularidad jurídica de los BIENES FIDEICOMITIDOS hasta el momento en que la OPERACIÓN DE CRÉDITO EXTERNO se haya cancelado en su totalidad.

3. Con cargo a los RECURSOS recibidos de la OPERACIÓN DE CRÉDITO EXTERNO, realice cada una de las actividades y gestiones encaminadas al cumplimiento de lo establecido en el presente contrato.

4. Entregar la tenencia de LOS BIENES INMUEBLES a título de comodato precario a EL FIDEICOMITENTE, en los términos establecidos en este documento.

5. Realizar los GIROS a favor del ACREEDOR VINCULADO con cargo a los RECURSOS que se encuentren en el FIDEICOMISO, de conformidad con el CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS.

6. Efectuar con cargo a los RECURSOS del FIDEICOMISO los GIROS y con previa autorización del ACREEDOR VINCULADO que ordene EL FIDEICOMITENTE en los términos establecidos en el presente contrato.

7. En caso de incumplimiento en el pago del SERVICIO DE LA DEUDA, entregar LOS BIENES INMUEBLES en dación en pago al ACREEDOR VINCULADO.

8. Restituir al BENEFICIARIO los BIENES FIDEICOMITIDOS que quedaren en EL FIDEICOMISO al momento de su liquidación.

PARÁGRAFO PRIMERO. La FIDUCIARIA no realizará pagos sobre canje ni en sobregiro, es decir, solo girará los fondos disponibles. Por lo tanto, la entrega de los dineros necesarios para cubrir un pago, en el evento de realizarse mediante consignación de cheques, deberá efectuarse por lo menos con tres (3) días hábiles de anticipación al día en que LA FIDUCIARIA deberá realizar el giro respectivo.

DECIMO TERCERA. - REALIZACIÓN DE GIROS: Los giros se realizarán según los procedimientos internos determinados por ACCIÓN para tal fin, los cuales serán informados a EL FIDEICOMITENTE en la reunión preoperativa que para el efecto se realice y que constan en el instructivo de órdenes de giro publicado en la página web de ACCIÓN. Las instrucciones de giro que EL FIDEICOMITENTE imparta a LA FIDUCIARIA no generan ningún tipo de obligación o responsabilidad a cargo de la misma en relación con el control o el destino final de los giros realizados, lo cual es responsabilidad única y exclusiva del FIDEICOMITENTE, quien por ende se obliga con la suscripción del presente contrato a mantener indemne a LA FIDUCIARIA y al FIDEICOMISO por todo concepto derivado, relacionado o asociado con el control o el destino final de los giros realizados, quedando en consecuencia obligado EL FIDEICOMITENTE a atender con sus propios recursos dinerarios cualquier requerimiento, acción o demanda que pueda adelantarse contra LA FIDUCIARIA o EL FIDEICOMISO con ocasión de los mismos aspectos, así como obligado a adelantar todas las gestiones a que haya lugar para la inmediata desvinculación de LA FIDUCIARIA o del FIDEICOMISO de todo y cualquier proceso que se adelante en su contra como consecuencia de cualquier requerimiento, acción o demanda promovido por cualquier tercero.

En todo caso, cuando se trate de giros ordenados a través del sistema previsto para tal fin, EL FIDEICOMITENTE se obliga específicamente a:

1. No permitir que terceras personas operen el servicio mediante el usuario y clave y/o seguridades adicionales que se llegaren a establecer.
2. Establecer los controles necesarios a fin de evitar que terceras personas no autorizadas puedan operar el servicio, sin perjuicio de la responsabilidad que asume EL FIDEICOMITENTE por dichas operaciones.
3. Seguir las recomendaciones de ACCION en cuanto a forma de operar y seguridades del servicio.
4. Guardar debida reserva sobre la forma, manejo, funcionalidades y facilidades del servicio.
5. Informar a los usuarios que operan el servicio, las condiciones de uso y las recomendaciones de seguridad impartidas por ACCIÓN.
6. En el evento en que exista pérdida o hurto de la información requerida para operar el servicio EL FIDEICOMITENTE se obliga a informarlo de manera inmediata a ACCIÓN, so pena de la responsabilidad que asuma EL FIDEICOMITENTE por el no cumplimiento de esta obligación.

7. Por ende, EL FIDEICOMITENTE será el único responsable, entre otros, por los siguientes eventos:
    1. Uso indebido del servicio por parte de las personas autorizadas o por EL FIDEICOMITENTE. En consecuencia, EL FIDEICOMITENTE asume toda la responsabilidad de las operaciones ordenadas mediante el servicio al sistema de computación de ACCIÓN, sin requisito distinto a que la orden se haya impartido a través del servicio y empleando el usuario y la clave y/o seguridades adicionales, en los términos establecidos en el presente documento.
    2. Por los perjuicios de cualquier naturaleza que pueda sufrir EL FIDEICOMITENTE como consecuencia de una imposibilidad, demora o deficiente transmisión de los datos u operaciones solicitadas en su sistema de computación, a causa de fallas en el equipo del FIDEICOMITENTE, redes telefónicas u otras ajenas al control de ACCIÓN.
    3. Si las operaciones no pueden realizarse por causas atribuibles a EL FIDEICOMITENTE, tales como falta o insuficiencia de fondos en sus cuentas o por incorrecta operación del sistema, omisiones o insuficiencia de información en los formularios y solicitudes, por daños en los sistemas de transmisión de datos, u otros que estén por fuera del control de ACCIÓN.
    4. Cualquier acto, omisión o garantía ofrecidos por proveedores, sitios de terceros, y cualquier otra persona, que se realiza bajo responsabilidad del FIDEICOMITENTE, pues ACCIÓN queda desligada de cualquier negocio celebrado entre EL FIDEICOMITENTE y dichos terceros.
    5. ACCIÓN no estará obligada a validar la información de los giros que realice EL FIDEICOMITENTE a través del Servicio, por lo tanto, los errores en las sumas pagadas, la obligación objeto de pago, la identificación y cualquier otra información suministrada por EL FIDEICOMITENTE, son su responsabilidad.
    6. ACCIÓN no es responsable por casos de fuerza mayor, caso fortuito, causa extraña o hecho de un tercero y que en un momento puedan ocasionarle perjuicios a EL FIDEICOMITENTE que imposibilite, demore, desvíe o altere la realización de operaciones y/o transacciones.
    7. Por perjuicios derivados de inconvenientes ocasionados por el hecho de que el proveedor de bienes o servicios no actualice oportunamente sus bases de datos de facturación, o por que hubiese efectuado actualizaciones con datos errados y que, como consecuencia de ello, el giro no pueda hacerse o se realice por un valor o en una fecha errados.
    8. Por la información publicada en los sitios con los cuales la página web tiene vínculos.

INSTRUCCIÓN IRREVOCABLE ESPECIAL: EL FIDEICOMITENTE instruye irrevocablemente a la FIDUCIARIA en su calidad de vocera del FIDEICOMISO para que, una vez se realice el desembolso de la OPERACIÓN DE CRÉDITO EXTERNO a favor del FIDEICOMISO, gire a la sociedad LAAD AMERICAS N.V., por cuenta del FIDEICOMITENTE, la sumas de dinero, los números de los endeudamientos externos a los cuales se les aplicará los pagos y sus conceptos, que indique la entidad LAAD AMERICAS N.V. por escrito a la FIDUCIARIA. No será obligación de aquella, ni del FIDEICOMISO verificar la veracidad de la información remitida, por lo tanto, la única obligación de la FIDUCIARIA y del FIDEICOMISO es girar los recursos dinerarios mencionados en la aludida comunicación, de conformidad con la instrucción irrevocable impartida por el FIDEICOMITENTE mediante el presente numeral, lo cual es conocido y aceptado por aquel con la suscripción del presente documento.

La FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO cerrará la operación de compra de las divisas requeridas con el Intermediario del Mercado Cambiario donde se haya constituido la cuenta y se hayan depositado los RECURSOS provenientes del desembolso del crédito otorgado al FIDEICOMISO. La tasa de cambio por la cual la FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO adquirirá las divisas correspondientes será aquella ofrecida por el Intermediario del Mercado Cambiario al momento de realizar la operación, sea cual sea el valor de dicha tasa, lo cual acepta expresa e irrevocablemente el FIDEICOMITENTE mediante la suscripción del presente contrato y por lo tanto manifiesta que conoce y acepta que LA FIDUCIARIA y EL FIDEICOMISO no son responsables por la tasa ofrecida por el intermediario del

mercado cambiario y en ningún momento será obligación de los mismos realizar la verificación de la tasa más favorable que se encuentre en el mercado al momento de realizar la operación.

La FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO de acuerdo con lo convenido con el Intermediario del Mercado Cambiario con el cual cerró la operación de compra de las divisas requeridas, remitirá al mismo el formulario cambiario entregado por el FIDEICOMITENTE, diligenciado y firmado por el mismo a efectos de la realización del GIRO a favor de LAAD AMERICAS N.V. Lo anterior, teniendo en cuenta que el GIRO de que trata el presente numeral se encuentra dirigido al pago de los endeudamientos externos registrados en cabeza del FIDEICOMITENTE, en calidad de deudor.

En ningún caso LA FIDUCIARIA ni el FIDEICOMISO suscribirán la declaración de cambio necesaria para dicha operación de cambio, toda vez que la misma no es ni será de responsabilidad de LA FIDUCIARIA ni del FIDEICOMISO y por lo tanto éste último únicamente girará los RECURSOS en favor de LAAD AMERICAS N.V. con base en las instrucciones impartidas por el FIDEICOMITENTE en el presente contrato, siendo el único responsable cambiario el FIDEICOMITENTE para los efectos del presente numeral.

El Giro se realizará a través de depósitos o transferencias bancarias a favor de LAAD AMERICAS N.V. en la cuenta No. 005489012054 del Bank of América N.A., del 100 SE 2th Street en la ciudad de Miami, Estado de la Florida, ABA No 026009593 en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; libre, sin retención y sin deducción por impuestos de cualquier tipo, derechos, cargos por servicios bancarios u otro cargo de cualquier naturaleza. En la eventualidad de causarse cualquier retención, impuesto, contribución, tasa, prestación fiscal o cualquier otro tipo, los mismos serán asumidos y pagados por el FIDEICOMITENTE.

Todos los costos, gastos, y demás responsabilidades que se generen con ocasión a la instrucción de GIRO, la operación de compra de divisas y las operaciones de cambio que se realizarán a través del FIDEICOMISO, estarán a cargo única y exclusivamente de el FIDEICOMITENTE.

Es claro para el LAAD AMERICAS N.V. y para el FIDEICOMITENTE que la FIDUCIARIA únicamente realizará los GIROS hasta concurrencia de los RECURSOS que se encuentren en el FIDEICOMISO con posterioridad al descuento de los costos y gastos generados con ocasión del presente contrato, sin que asuma ningún tipo de responsabilidad por la no acreditación de la condición establecida en la presente cláusula.

LA FIDUCIARIA en ningún caso ha actuado, actúa ni actuará como asesor cambiario y/o tributario, motivo por el cual EL FIDEICOMITENTE como único obligado cambiario frente al GIRO aquí instruido a favor de LAAD AMERICAS N.V., deberá cumplir todas las obligaciones ante el Banco de la Republica y entregar la información que a su juicio sea completa para el trámite cambiario de que se trate, de acuerdo con su propio criterio o el de sus asesores en tales materias, por lo cual las consecuencias derivadas de las decisiones que EL FIDEICOMITENTE, o sus asesores tomen con respecto a dichos aspectos, son responsabilidad única y exclusiva de estos y de ninguna manera de LA FIDUCIARIA ni del FIDEICOMISO.

EL FIDEICOMITENTE como único obligado cambiario frente al GIRO aquí instruido a favor del LAAD AMERICAS N.V., se obliga a asumir jurídica y económicamente todas las multas y las sanciones que eventualmente se generen por la realización de dicho GIRO, exonerando expresamente de toda responsabilidad por tales conceptos a LA FIDUCIARIA y al FIDEICOMISO.

EL FIDEICOMITENTE como único obligado cambiario frente al GIRO aquí instruido a favor de LAAD AMERICAS N.V., con la suscripción del presente contrato exonera a LA FIDUCIARIA y al FIDEICOMISO de toda responsabilidad relacionada con la pérdida de valor en la realización de dicho GIRO al exterior, generada por diferencias cambiarias relacionadas con la conversión de pesos a divisas, toda vez que acepta y entiende a cabalidad que en tales operaciones

cambiarias eventualmente puede presentarse tal circunstancia y por lo mismo, que esa circunstancia escapa de la gestión FIDUCIARIA encomendada en este contrato. De esta manera, EL FIDEICOMITENTE como único obligado cambiario frente al GIRO instruido a favor de LAAD AMERICAS N.V. con la suscripción del presente contrato acepta expresa e irrevocablemente que el GIRO de RECURSOS que eventualmente deba efectuarse en desarrollo del presente contrato a LAAD AMERICAS N.V., sea realizado por el valor neto resultante de la correspondiente operación cambiaria.

El FIDEICOMITENTE, previa autorización escrita por parte del ACREEDOR VINCULADO, instruirá los giros sobre el saldo de los RECURSOS que quedaren en el FIDEICOMISO luego de realizado el giro mencionado anteriormente.

PARÁGRAFO PRIMERO. La FIDUCIARIA no realizará giros sobre canje ni en sobregiro, es decir, solo efectuará los giros con cargo a los RECURSOS disponibles. Por lo tanto, la entrega de los dineros necesarios para cubrir un giro, en el evento de realizarse mediante consignación de cheques, deberá efectuarse por lo menos con cinco (5) días hábiles de anticipación al día en que LA FIDUCIARIA deba realizar el giro respectivo.

PARÁGRAFO SEGUNDO. - La FIDUCIARIA no asumirá responsabilidad alguna, por los perjuicios derivados de órdenes de giro erróneas que imparta EL FIDEICOMITENTE, lo cual es expresamente aceptado por el mismo con la suscripción del presente contrato.

DECIMO CUARTA. - DERECHOS DE EL FIDEICOMITENTE: Son derechos de EL FIDEICOMITENTE:

1. Solicitar a LA FIDUCIARIA el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales a su cargo conforme a los términos previstos en este contrato y en la Ley.

2. Solicitar la rendición de cuentas a LA FIDUCIARIA en los términos de este contrato.

3. Recibir a la terminación del negocio fiduciario la transferencia del dominio de los BIENES FIDEICOMITIDOS y de los RECURSOS que quedaren después de pagados todos los pasivos y cumplidas todas las obligaciones a cargo de EL FIDEICOMISO se encuentren en cabeza de él.

4. Solicitar que los giros a favor del ACREEDOR VINCULADO se realicen, conforme a lo establecido en los documentos contentivos de la OPERACIÓN DE CRÉDITO EXTERNO.

5. En el evento que no exista ACREEDOR VINCULADO al presente FIDEICOMISO, solicitar a la FIDUCIARIA el giro de los recursos fideicomitidos.

6. Los demás reconocidos en la Ley o en este contrato.

DECIMA QUINTA. - DERECHOS DE LA FIDUCIARIA: Son derechos de LA FIDUCIARIA los siguientes:

1. Exigir y recibir de EL FIDEICOMITENTE y/o quien corresponda el pago de la comisión fiduciaria, los gastos y costos que se generen con ocasión de la celebración, ejecución, terminación y liquidación de este contrato de fiducia mercantil, así como todos los demás que se causen con relación a los bienes fideicomitidos.

2. Prioritaria y automáticamente, realizar las deducciones y transferencias de LOS RECURSOS existentes en EL FIDEICOMISO que en este contrato se mencionan y las que a continuación se relacionan de manera meramente enunciativa: (i) la de la remuneración de LA FIDUCIARIA prevista en este contrato, ii) la de los gastos para la ejecución del negocio, y (iii) la de cualquier pago legalmente obligatorio a que hubiere lugar.

3. Dar por terminado el presente contrato de fiducia mercantil y proceder a su liquidación cuando ocurra cualquiera de las causales previstas en la Ley y en el presente contrato.

4. Reservarse expresamente el derecho de oponerse al ingreso o vinculación de terceros al contrato de fiducia mercantil o al FIDEICOMISO a cualquier título. EL FIDEICOMITENTE exonera de toda responsabilidad a LA FIDUCIARIA y se obligan a mantenerla indemne frente a las reclamaciones que pudieran generarse con ocasión de tal abstención por parte de ésta.

5. Exigir a EL FIDEICOMITENTE los recursos necesarios para que LA FIDUCIARIA pueda ejercer debidamente la defensa de los bienes que conforman el FIDEICOMISO, exonerándola de cualquier responsabilidad por omisión en caso de que no se suministren oportunamente los dineros solicitados, siempre y cuando estos no puedan ser descontados de los recursos del FIDEICOMISO.

6. Los demás que se deriven del presente contrato.

DECIMA SEXTA. -OBLIGACIONES DE EL FIDEICOMITENTE: En ejecución del presente contrato, son obligaciones de EL FIDEICOMITENTE:

1. Transferir al patrimonio autónomo, a título de fiducia mercantil los BIENES FIDEICOMITIDOS y los RECURSOS establecidos en el presente contrato so pena de las sanciones aquí previstas.

2. En caso de ser procedente, inscribir el presente contrato en su registro mercantil dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del mismo. EL FIDEICOMITENTE adelantará los trámites de registro de este contrato ante la Cámara de Comercio de su domicilio. Para este último evento, los gastos derivados del trámite del registro deberán ser asumidos directamente por EL FIDEICOMITENTE.

3. Transferir al PATRIMONIO AUTÓNOMO, a título de fiducia mercantil los RECURSOS a los que haya lugar para el cumplimiento del SERVICIO A LA DEUDA en virtud de la OPERACIÓN DE CRÉDITO celebrada por el FIDEICOMISO con el ACREEDOR VINCULADO, así como realizar los trámites necesarios para hacer efectivas las instrucciones conforme a lo estipulado en el presente contrato.

4. Informar a LA FIDUCIARIA cualquier modificación o variación que sufran los CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN ECONÓMICA y que afecten de alguna u otra manera el recibo o ingreso de los RECURSOS que deberán ingresar al FIDEICOMISO para el cumplimiento del SERVICIO A LA DEUDA.

5. EL FIDEICOMITENTE se obliga a transferir los RECURSOS necesarios para atender la OPERACIÓN DE CRÉDITO y el SERVICIO A LA DEUDA al PATRIMONIO AUTÓNOMO cuando se requiera.

6. Certificar a la FIDUCIARIA, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del presente contrato, mediante documento suscrito por su representante legal y revisor fiscal o contador, en el que conste que, sobre los bienes o recursos fideicomitidos, no existe ningún gravamen o limitación al dominio y que los mismos no han sido enajenados por acto anterior.

7. Informar oportunamente a LA FIDUCIARIA de cualquier acción judicial, trámite administrativo de que tenga conocimiento, o cualquier circunstancia que ponga en riesgo o pueda afectar los derechos y activos del FIDEICOMISO.

8. Cubrir las insuficiencias de fondos del PATRIMONIO AUTÓNOMO, aportando al mismo los recursos adicionales que sean requeridos por LA FIDUCIARIA dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la solicitud que sea elevada por la FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO y/o por EL FIDEICOMITENTE.

9. Instruir a ACCIÓN para efecto que esta realice los giros con cargo a los RECURSOS del FIDEICOMISO.

10. Pagar a LA FIDUCIARIA la comisión a que tiene derecho por su gestión, así como atender todos los gastos y costos a que haya lugar en desarrollo del presente contrato, por concepto de la defensa de LOS BIENES FIDEICOMITIDOS y LOS RECURSOS.

11. Mantener en EL PATRIMONIO AUTÓNOMO las sumas correspondientes a impuestos y demás obligaciones inherentes al PATRIMONIO AUTÓNOMO, para que LA FIDUCIARIA pueda cumplir con los pagos exigidos.

12. Informar por escrito a LA FIDUCIARIA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, cada vez que modifique o cambie datos correspondientes a su dirección, domicilio, teléfonos, fax, razón social, representación legal, y en fin, cualquier circunstancia que varíe de las que reporte a la firma del presente contrato, con base en lo dispuesto en la Circular Externa Número Cero Cero Siete (007) De Mil Novecientos Noventa Y Seis (1996) expedida por la Superintendencia Bancaria (Hoy Superintendencia Financiera) y todas aquellas que la aclaren, modifiquen o adicionen. Igualmente, se obliga a enviar original del certificado de ingresos y retenciones, declaración de renta, constancia de honorarios o balance del último año según el caso, por cada año de vigencia del presente contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a que dichos documentos sean expedidos o presentados.

13. Instruir a LA FIDUCIARIA en todos los eventos en que ésta se lo solicite por escrito.

14. Suscribir un pagaré en blanco con carta de instrucciones a favor de LA FIDUCIARIA el cual podrá ser diligenciado en el evento en que EL FIDEICOMITENTE incumplan el pago de las sumas adeudadas a LA FIDUCIARIA.

15. Revisar el informe de rendición de cuentas enviado por LA FIDUCIARIA e indicar, dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción, si sobre este documento existe alguna observación.

16. Prestar todo el soporte técnico y administrativo que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones.

17. Actualizar anualmente la información de conocimiento del cliente para efectos de dar cumplimiento con las normas sobre administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT.

18. Suscribir la escritura pública por medio de la cual se transfiera LOS BIENES INMUEBLES a favor del FIDEICOMISO por parte de EL FIDEICOMITENTE.

19. EL FIDEICOMITENTE deberá realizar las gestiones tendientes a la inscripción de la escritura pública por medio de la cual se instrumente la transferencia de LOS BIENES INMUEBLES a favor del FIDEICOMISO y remitir a la FIDUCIARIA el correspondiente certificado de tradición y libertad en el cual se haya anotado la transferencia del mismo y primera copia de la Escritura Pública contentiva del acto de transferencia.

20. Abstenerse de realizar instrucciones de GIRO diferentes a las que irrevocablemente instruye en el presente contrato, salvo que se cuente con autorización previa y expresa del ACREEDOR VINCULADO.

21. En el evento que por cualquier circunstancia el mecanismo de fuente de pago previsto en el presente contrato se vea afectado y en consecuencia, no se generen los RECURSOS para atender el siguiente pago del SERVICIO DE LA

DEUDA, EL FIDEICOMITENTE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de esta circunstancia, se obligan a constituir una fuente de pago de idénticas o mejores características a favor del FIDEICOMISO, que permita atender satisfactoria y oportunamente el SERVICIO DE LA DEUDA, previa aprobación y aceptación expresa del ACREEDOR VINCULADO.

22. Suministrar a LA FIDUCIARIA, dentro de los cinco (5) días siguientes a su solicitud, los recursos necesarios para la práctica de los avalúos sobre LOS BIENES INMUEBLES, así como para la inspección de los mismos por parte de la FIDUCIARIA.

23. Actualizar el AVALÚO COMERCIAL y suministrar al FIDEICOMISO los recursos necesarios para el pago de aquellos si es el FIDEICOMISO quien lo solicita.

24. Pagar y declarar el impuesto predial que recaiga sobre LOS BIENES INMUEBLES del FIDEICOMISO.

25. Realizar el debido mantenimiento a LOS BIENES INMUEBLES. Para tal efecto, por medio del presente contrato se obliga a autorizar a la FIDUCIARIA y al ACREEDOR VINCULADO para que les realice las inspecciones que considere necesarias a fin de verificar el cumplimiento de la presente obligación.

26. Mantener LOS BIENES INMUEBLES a paz y salvo en lo concerniente al pago de toda clase de impuestos, servicios públicos y demás gastos, quedando facultada la FIDUCIARIA para exigir en cualquier tiempo que se le demuestre mediante documento idóneo, que se ha cumplido con este tipo de obligaciones, sin que se encuentre la FIDUCIARIA obligada a asumir ningún gasto de esta naturaleza.

27. Oponerse a toda medida preventiva o ejecutiva tomada contra los bienes del FIDEICOMISO o por obligaciones que no los afecten, en el caso de que la FIDUCIARIA no lo hiciere.

28. Constituir y mantener vigentes las pólizas de seguro todo riesgo sobre los BIENES FIDEICOMITIDOS susceptibles de las mismas, cuyo beneficiario será el FIDEICOMISO.

29. Aportar los recursos necesarios para la constitución del FONDO DE RESERVA para atender los COSTOS, GASTOS Y COMISIONES del FIDEICOMISO y para mantenerlo en todo momento, con los montos mínimos establecidos en el presente contrato.

30. Sufragar las comisiones, costos y gastos del FIDEICOMISO, en el evento en el cual se deba proceder con el PROCEDIMIENTO ANTE LA NO ATENCIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA. En todo caso, en el evento que se lleve a cabo el PROCEDIMIENTO ANTE LA NO ATENCIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA y EL FIDEICOMITENTE no sufrague los costos y gastos para su materialización, EL ACREEDOR VINCULADO los asumirá y tendrá derecho al reembolso de los mismos por parte del FIDEICOMITENTE.

31. Las demás asignadas por la Ley o por este contrato.

DECIMO SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA. Además de las establecidas en el 1234 del Código de Comercio, son obligaciones de LA FIDUCIARIA las siguientes:

1. Recibir por parte del ACREEDOR VINCULADO el desembolso de los recursos provenientes de la OPERACIÓN DE CRÉDITO EXTERNO, de acuerdo a lo establecido en el presente contrato.

2. Realizar diligentemente las gestiones necesarias para el desarrollo del objeto del contrato de conformidad con lo

establecido en el mismo y las instrucciones impartidas por EL FIDEICOMITENTE.

3. Recibir y administrar los RECURSOS que sean transferidos por EL FIDEICOMITENTE y/o por terceros por cuenta de este.

4. Llevar la vocería del patrimonio autónomo constituido mediante el presente contrato.

5. Efectuar el pago correspondiente al SERVICIO DE LA DEUDA de EL ACREEDOR VINCULADO, en los términos y condiciones previstas en el CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS y los documentos contentivos de la OPERACIÓN DE CRÉDITO EXTERNO, pudiendo realizarse pagos anticipados previa instrucción del FIDEICOMITENTE con autorización del ACREEDOR VINCULADO.

6. Efectuar con los RECURSOS del FIDEICOMISO los giros y/o pagos necesarios para dar cumplimiento a lo previsto en el presente contrato, al documento contentivo de la CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS y a las instrucciones de giro que emita EL FIDEICOMITENTE.

7. Requerir a EL FIDEICOMITENTE, en caso de insuficiencia de RECURSOS, para que dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al requerimiento, transfiera al patrimonio autónomo los recursos necesarios para cumplir con los pagos del SERVICIO DE LA DEUDA a favor del ACREEDOR VINCULADO.

8. Realizar la apertura de la CUENTA DE RECAUDO.

9. Dar aviso a EL ACREEDOR VINCULADO, en caso de insuficiencia de fondos en el presente patrimonio autónomo que no permitan cumplir con los pagos del SERVICIO DE LA DEUDA.

10. Ejercer las acciones o proponer las excepciones legales, inherentes a su calidad de propietario fiduciario, respecto de los bienes del patrimonio autónomo, en cuanto sea informada por EL FIDEICOMITENTE de los hechos que originen la exigencia de tal ejercicio. Queda entendido que el ejercicio de dichas acciones o excepciones está supeditado a la información que sobre los hechos que los haga necesarios le proporcione EL FIDEICOMITENTE, quien es por lo tanto responsable de los perjuicios que se causen con la omisión en proporcionar la información.

11. Pedir instrucciones a la Superintendencia Financiera de Colombia cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de las obligaciones contenidas en este acto constitutivo, cuando así lo exijan las circunstancias. Cuando LA FIDUCIARIA haga uso de esta facultad, todas las obligaciones relacionadas con el asunto consultado tendrán las consecuencias que derive dicha situación, por lo tanto, LA FIDUCIARIA podrá ejecutar las actividades que le sean posibles, sin que por este hecho pueda imputarse responsabilidad alguna. Situación que EL FIDEICOMITENTE y EL ACREEDOR VINCULADO declaran conocer y aceptar.

12. Conformar y mantener el FONDO DE RESERVA de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

13. Llevar una contabilidad separada de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia

14. Mantener los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.

15. Rendir cuentas comprobadas de su gestión a EL FIDEICOMITENTE y ACREEDOR VINCULADO, por lo menos con cada seis (6) meses de periodicidad, en los términos de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia y el Código de Comercio.

16. Una vez EL FIDEICOMITENTE lo instruya, emitir en favor de éste, una certificación en la que se establezcan los recursos administrados en el FIDEICOMISO.

17. Presentar la rendición final de cuentas de su gestión, al terminar el contrato de fiducia mercantil.

18. Las demás obligaciones contenidas en el presente contrato y en la ley.

PARÁGRAFO PRIMERO. - En caso de ser necesario, la FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO, asumirá el pago de las retenciones que surjan en virtud de los intereses que se deriven de las OPERACIONES DE CRÉDITO EXTERNO, previa instrucción de EL FIDEICOMITENTE. En el evento en que los recursos existentes en el FIDEICOMISO sean insuficientes para atender dichos pagos, éstos serán pagados directamente por EL FIDEICOMITENTE al ACREEDOR VINCULADO, o podrán ser aportados por parte de dichos FIDEICOMITENTE al FIDEICOMISO una vez la FIDUCIARIA los haya requerido dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a que sea elevada la solicitud por la FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO.

PARÁGRAFO SEGUNDO. - LA FIDUCIARIA no contrae ninguna responsabilidad por las fluctuaciones, desvalorizaciones, bajas en los valores de las inversiones, disminución de los rendimientos, modificación o pérdida de bondades o privilegios financieros por causas ajenas a su voluntad, o que le hubieren sido desconocidas en su oportunidad, lo cual es aceptado expresamente por EL FIDEICOMITENTE con la suscripción del presente contrato.

PARÁGRAFO TERCERO. - Sin perjuicio del deber de diligencia y del cumplimiento de las obligaciones que LA FIDUCIARIA adquiere como vocera del FIDEICOMISO, EL FIDEICOMITENTE declara conocer y aceptar que LA FIDUCIARIA en ningún caso ha actuado, actúa ni actuará como asesor jurídico, tributario, financiero, cambiario ni de ninguna otra índole. Por consiguiente, las consecuencias derivadas de las decisiones que EL FIDEICOMITENTE, su apoderado o sus asesores tomen con respecto a dichos aspectos, son responsabilidad única y exclusiva de EL FIDEICOMITENTE, nunca de LA FIDUCIARIA o del FIDEICOMISO, lo cual es aceptado expresamente por EL FIDEICOMITENTE con la suscripción del presente contrato.

LA FIDUCIARIA solo será responsable por la recepción de los recursos y por la realización de los giros, de conformidad con los términos establecidos en el contrato. Por lo tanto, no está obligada a asumir con recursos propios financiación alguna derivada del presente contrato, y no responderá con sus propios recursos por las obligaciones de EL FIDEICOMITENTE, ni por los incumplimientos que por defecto en la entrega de los recursos.

LA FIDUCIARIA se hará responsable por la tardanza o la mora que se presente en la realización de los giros, siempre y cuando la misma supere los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse impartido la respectiva instrucción junto con los documentos soportes y los requisitos establecidos para tal efecto y que efectivamente existan los recursos disponibles para ello, asumiendo directamente la FIDUCIARIA por los respectivos intereses, incumplimientos, sanciones y o acciones legales que se llegaren a impetrar producto de la tardanza, exonerando de responsabilidad y entrará al saneamiento al FIDEICOMITENTE.

DECIMO OCTAVA. - RESPONSABILIDAD DE LA FIDUCIARIA: La responsabilidad que adquiere LA FIDUCIARIA es de medio y no de resultado y, por lo tanto, no garantiza resultados específicos hasta por culpa leve en el desarrollo de su gestión. Además, la FIDUCIARIA solo será responsable por la recepción y pago con los recursos existentes en el patrimonio autónomo, por lo tanto, no está obligada a asumir con recursos propios financiación alguna derivada del presente contrato, y no responderá por las obligaciones del FIDEICOMISO ni por los incumplimientos que por defecto en la entrega de los recursos necesarios para efectuar los giros se puedan presentar durante la ejecución del contrato.

Sin perjuicio del deber de diligencia y del cumplimiento de las obligaciones que ACCIÓN adquiere como vocera del FIDEICOMISO, queda entendido que ACCIÓN no actuará en desarrollo del presente contrato como asesor jurídico, tributario, financiero, cambiario o de cualquier otra índole y, por tanto, no responderá por las consecuencias derivadas de las decisiones que EL FIDEICOMITENTE o sus asesores tomen con respecto a dichos aspectos.

LA FIDUCIARIA se obliga a realizar diligentemente todos los actos necesarios para la cumplida ejecución del objeto de este contrato, y no será responsable por caso fortuito, fuerza mayor, el hecho de un tercero o la violación de deberes legales o contractuales por parte de EL FIDEICOMITENTE. LA FIDUCIARIA por el hecho de recibir y administrar los RECURSOS provenientes de EL FIDEICOMITENTE y/o de terceros por cuenta de este, no asume obligación ni responsabilidad alguna frente a EL FIDEICOMITENTE o al ACREEDOR VINCULADO por la celebración, ejecución o liquidación de los contratos o relaciones comerciales de EL FIDEICOMITENTE y el ACREEDOR VINCULADO.

LA FIDUCIARIA no asume responsabilidad alguna por la viabilidad de la fuente de pago presentada por EL FIDEICOMITENTE y EL FIDEICOMISO a EL ACREEDOR VINCULADO. Por lo tanto, la aprobación de la respectiva operación de crédito depende de manera exclusiva del estudio que al respecto realice EL ACREEDOR VINCULADO. LA FIDUCIARIA no asumirá obligación ni responsabilidad alguna frente EL ACREEDOR VINCULADO en el evento en que no existan recursos suficientes en el PATRIMONIO AUTÓNOMO, que impidan efectuar el pago de EL SERVICIO DE LA DEUDA del crédito otorgado al FIDEICOMISO.

LA FIDUCIARIA no asume responsabilidad en cuanto a gestiones de cobro jurídico o pre jurídico para efectos del recibo de los RECURSOS, ya que dicha obligación es exclusiva y excluyente de EL FIDEICOMITENTE.

En caso de que EL FIDEICOMITENTE no suministre los activos o recursos suficientes para cumplir con las instrucciones establecidas en el presente contrato, se configurará, previa solicitud del ACREEDOR VINCULADO, causal para iniciar el Procedimiento ante la no atención del servicio de la deuda en la forma adelante regulada.

LA FIDUCIARIA no asume ninguna responsabilidad derivada, relacionada o asociada con la celebración, desarrollo, garantía y cumplimiento de los CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN ECONÓMICA, todo lo cual es de responsabilidad exclusiva de EL FIDEICOMITENTE.

LA FIDUCIARIA no asumirá obligación ni responsabilidad alguna frente al ACREEDOR VINCULADO en relación con el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por EL FIDEICOMITENTES y el FIDEICOMISO en virtud de la operación de crédito como tampoco lo hará en el evento en que no existan RECURSOS suficientes en el PATRIMONIO AUTÓNOMO que impidan efectuar el giro a favor del ACREEDOR VINCULADO, lo cual es aceptado expresamente por este último a través de la manifestación de conocimiento que para el efecto allegara con destino a la FIDUCIARIA, una vez suscrito el contrato por las partes.

De otra parte, EL FIDEICOMITENTE manifiesta que entiende conoce y acepta que cualquier contingencia de hecho o de derecho que afecte o llegare a afectar LOS BIENES INMUEBLES, en especial cualquier tipo de ocupación o perturbación a la tenencia del mismo y/o cualquier tipo de construcción que se realice en este, sea o no conocida por EL FIDEICOMITENTE, será de exclusiva responsabilidad de los mismos, razón por la cual con la suscripción del presente contrato exoneran expresa e irrevocablemente a LA FIDUCIARIA y a FIDEICOMISO de toda responsabilidad derivada, relacionada y asociada con tales conceptos y en consecuencia se obliga a salir a su defensa ante cualquier acción, reclamación o demanda que pudiera promoverse contra LA FIDUCIARIA o contra el FIDEICOMISO por cualquier aspecto relacionado por estos conceptos.

LA FIDUCIARIA con la suscripción del presente contrato declara que responderá frente EL FIDEICOMITENTE en el evento en que esta sufra algún perjuicio por alguna acción u omisión, en relación al cumplimiento de sus obligaciones

como administradora FIDUCIARIA.

DECIMO NOVENA. - DERECHOS DEL ACREEDOR VINCULADO: Son derechos del ACREEDOR VINCULADO:

1. Exigir a LA FIDUCIARIA el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales a su cargo conforme a los términos previstos en este contrato y en la Ley.

2. Recibir las rendiciones de cuentas y los informes en los términos y plazos previstos en este contrato conforme a la legislación vigente.

3. Exigir a LA FIDUCIARIA a la terminación de este contrato por causas contractuales o legales, proceder a la liquidación del patrimonio autónomo y a la restitución de los bienes conforme con lo establecido en el presente contrato.

4. Los demás derechos establecidos en este contrato y en la Ley

VIGÉSIMA - EL ACREEDOR VINCULADO: EL ACREEDOR VINCULADO del FIDEICOMISO será, única y exclusivamente, la sociedad LAAD AMERICAS NV, quien, mediante la suscripción del presente contrato por parte de EL FIDEICOMITENTE, es designada por éste como tal. EL ACREEDOR VINCULADO declarará su conocimiento y aceptación al contenido del presente contrato de fiducia mercantil, la fuente de pagos, la situación de los contratos o relaciones comerciales de las cuales derivan los recursos que constituyen fuente de pago y la situación financiera de EL FIDEICOMITENTE y del FIDEICOMISO, mediante comunicación emitida para el efecto por su representante legal y/o apoderado dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de suscripción del presente contrato.

EL ACREEDOR VINCULADO saldrá en defensa de LA FIDUCIARIA por cualquier reclamación que pudiera generarse con ocasión de insuficiencia de recursos en el FIDEICOMISO o la negativa de EL FIDEICOMITENTE a trasladar los recursos correspondientes al presente patrimonio autónomo para la atención al SERVICIO A LA DEUDA. En todo caso es obligación del ACREEDOR VINCULADO verificar la validez del contrato o relaciones comerciales de las cuales se derivan los recursos que constituirán la fuente de pago y que serán girados al FIDEICOMISO y de constatar antes de realizar cualquier operación económica con EL FIDEICOMISO.

VIGÉSIMO PRIMERA. - PRELACIÓN DE GIROS Y REALIZACIÓN DE GIROS:

PRELACIÓN DE GIROS: En desarrollo del presente contrato, LA FIDUCIARIA con cargo a los RECURSOS existentes en el FIDEICOMISO atenderá los conceptos que se enuncian a continuación, en la siguiente prelación:

1. Los asociados al pago de la comisión fiduciaria, costos y gastos del FIDEICOMISO.

2. Los GIROS que periódicamente se requieran para atender el SERVICIO DE LA DEUDA de conformidad con lo previsto en el CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS.

3. Los GIROS ordenados por EL FIDEICOMITENTE, con cargo a los RECURSOS, previa autorización expresa del ACREEDOR VINCULADO, luego de haber provisionado EL FONDO DE RESERVA.

VIGÉSIMO SEGUNDA. - FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS DE LA OPERACIÓN DE CRÉDITO EXTERNO, COSTOS, GASTOS Y COMISIONES: Estará conformado con las sumas que se indican a continuación y atenderá los siguientes conceptos: i). Para la atención del SERVICIO DE LA DEUDA, deberá encontrarse una suma de dinero igual a la cuota más próxima a pagar de la OPERACIÓN DE CRÉDITO EXTERNO, de conformidad con el CUADRO

CRONOLÓGICO DE PAGOS; ii) Para la atención de las comisiones a las que tiene derecho la FIDUCIARIA, una suma de dinero equivalente a seis (6) meses de comisiones fiduciarias.

La conformación y reconformación de este FONDO DE RESERVA se hará con los RECURSOS que se encuentren en el FIDEICOMISO y se mantendrá en el nivel de cobertura antes indicado. EL FONDO DE RESERVA será provisionado inicialmente con los RECURSOS provenientes de la OPERACIÓN DE CRÉDITO EXTERNO. Ante insuficiencia en el mismo, éste estará conformado con los recursos provenientes de la retención que se realice al comprador del producto que se produzca de LOS BIENES INMUEBLES, de conformidad con la orden y/o acuerdo de retención que FIDEICOMITENTE suscriba con dicho comprador para tal efecto.

Los RECURSOS de este FONDO DE RESERVA se destinarán a la atención del SERVICIO A LA DEUDA, al pago los costos y gastos del FIDEICOMISO y de la comisión fiduciaria, en caso de que el PATRIMONIO AUTÓNOMO no cuente con los RECURSOS necesarios para realizarlo.

En caso de que los recursos existentes en el FIDEICOMISO sean insuficientes para completar el FONDO DE RESERVA y/o para el pago de costos, gastos y comisiones, éstos serán pagados directamente por EL FIDEICOMITENTE la FIDUCIARIA, quien los pagará a ACCIÓN con la sola demostración sumaria de los mismos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de la cuenta por parte de ésta en la dirección que se encuentre en sus registros**.**

VIGÉSIMO TERCERA. - INSPECCIÓN Y PRÁCTICA DE AVALÚOS:

23.1. INSPECCIÓN. - El ACREEDOR VINCULADO podrá, anualmente, realizar una diligencia de inspección para verificar que LOS BIENES INMUEBLES se hallen en el estado en que se encontraban al momento de la presente transferencia, de lo cual se levantará la correspondiente acta. EL FIDEICOMITENTE se obliga a suministrar al ACREEDOR VINCULADO los recursos necesarios para el desplazamiento y viáticos del funcionario del ACREEDOR VINCULADO que realizará la inspección, dentro de los cinco días siguientes a que este lo solicite por escrito.

23.2 PRÁCTICA DE AVALÚOS: El valor de LOS BIENES INMUEBLES se encontrarán determinados por un avalúo comercial realizado por una firma autorizada por el ACREEDOR VINCULADO, el cual será contratado y pagado por el FIDEICOMISO y/o EL FIDEICOMITENTE.

El referido avalúo será susceptible de variaciones periódicas durante la ejecución de este contrato mediante actualizaciones, bien sea con una periodicidad de dos (2) años contados a partir de la fecha de expedición del avalúo, o con una periodicidad inferior por solicitud previa del ACREEDOR VINCULADO a la FIDUCIARIA. En este último evento, el ACREEDOR VINCULADO se obliga a sufragar la totalidad de los costos que se generen por la práctica de dicho avalúo.

En virtud de lo anterior, la FIDUCIARIA con una periodicidad de dos (2) años contados a partir de la fecha de expedición del avalúo y/o sus correspondientes actualizaciones, solicitará a EL FIDEICOMITENTE y al ACREEDOR VINCULADO la práctica de un avalúo comercial que permita actualizar el valor de LOS BIENES INMUEBLES, quienes se obligan a realizar y entregar dicho avalúo a la FIDUCIARIA a más tardar dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en que sea requerido por la FIDUCIARIA.

En el evento en que EL FIDEICOMITENTE y el ACREEDOR VINCULADO no atiendan la solicitud realizada por la FIDUCIARIA en el plazo establecido en el párrafo anterior, ésta obrando como vocera del FIDEICOMISO contratará la práctica del avaluó comercial procediendo como se establece en el parágrafo primero y siempre que existan RECURSOS para tal efecto, en el evento que el FIDEICOMISO no cuente con RECURSOS suficientes para pagar los servicios del avaluador, la FIDUCIARIA quedará relevada de realizar la contratación antes mencionada sin que pueda endilgarse responsabilidad alguna por tal situación.

PARÁGRAFO PRIMERO: La FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO contactará al avaluador autorizado por el ACREEDOR VINCULADO que haya efectuado el último avalúo que se encuentre vigente y registrado en el FIDEICOMISO, o, en su defecto, a uno idóneo que este adscrito a la lonja de propiedad raíz, obtenida la cotización o propuesta comercial por este servicio y con cargo a los RECURSOS, contratará la práctica del avaluó comercial sobre LOS BIENES INMUEBLES.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento en que EL FIDEICOMITENTE y/o el ACREEDOR VINCULADO, según sea el caso, soliciten la práctica del avalúo y no aporten los recursos requeridos por la FIDUCIARIA para tal efecto, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que estos fueron requeridos, se entenderá que el solicitante desiste de su solicitud.

PARÁGRAFO TERCERO: En el evento que la práctica del avalúo haya de realizarse por el cumplimiento del año de expedición del último avalúo registrado y EL FIDEICOMITENTE o EL ACREEDOR VINCULADO no aporten los recursos suficientes para atender el costo del mismo, la FIDUCIARIA, se abstendrá de iniciar el PROCEDIMIENTO ANTE LA NO ATENCIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA, hasta tanto el ACREEDOR VINCULADO no practique y allegue a la FIDUCIARIA un avalúo actualizado.

VIGÉSIMO CUARTA. - PROCEDIMIENTO ANTE LA NO ATENCIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA: En el evento en que en el PATRIMONIO AUTÓNOMO no existan recursos suficientes para atender el SERVICIO DE LA DEUDA, la fiduciaria requerirá a EL FIDEICOMITENTE para que en un término no mayor de quince (15) días calendario, aporte a órdenes del FIDEICOMISO los recursos requeridos para atender el SERVICIO DE LA DEUDA.

En caso de que EL FIDEICOMITENTE no aporte los recursos, la FIDUCIARIA informará de tal hecho al ACREEDOR VINCULADO, para que, con la autorización de éste, la FIDUCIARIA proceda a notificar la terminación del contrato de comodato precario suscrito con EL FIDEICOMITENTE. En el evento que el FIDEICOMITENTE no acepte la terminación del contrato de comodato precario o se rehusé a entregar LOS BIENES INMUEBLES, el ACREEDOR VINCULADO se obliga a efectuar las gestiones necesarias a efectos de lograr su entrega y la terminación de los mencionados contratos, exonerando a la FIDUCIARIA y al FIDEICOMISO de cualquier responsabilidad derivada o asociada con tales eventos. Para tal efecto el FIDEICOMISO cederá al ACREEDOR VINCULADO su posición contractual y los derechos y obligaciones derivadas de la misma, del contrato de comodato precario.

LA FIDUCIARIA, como vocera del FIDEICOMISO, transferirá LOS BIENES INMUEBLES, junto con sus mejoras y anexidades, incluyendo construcciones y cultivos, en dación en pago al ACREEDOR VINCULADO por el cincuenta y cinco por ciento (55%) del valor del terreno según el AVALÚO COMERCIAL practicado sobre LOS BIENES INMUEBLES, el cual será aplicado a la obligación conforme al documento contentivo de la misma, teniendo en cuenta que EL ACREEDOR VINCULADO continuará facultado para cobrar a los terceros obligados los saldos insolutos, quedando claro que la responsabilidad de LA FIDUCIARIA y del FIDEICOMISO se extingue. Los gastos y costos de la dación en pago correrán por cuenta de EL FIDEICOMITENTE y en su defecto serán asumidos por el ACREEDOR VINCULADO en el mismo porcentaje de participación en la garantía, calculado sobre el saldo de capital que se le adeuda y sin perjuicio de que pueda repetir contra EL FIDEICOMITENTE como directamente obligado y/o incluir los valores asumidos, dentro de las obligaciones que se extinguen con la dación en pago siempre y cuando el valor de LOS BIENES INMUEBLES por el cual se realice la dación en pago sea suficiente. En el evento en el cual se realice la dación en pago en favor del ACREEDOR VINCULADO, deberá tenerse en cuenta la normatividad cambiaria expedida por el Banco de la República que regule la materia y que se encuentre vigente al momento de adelantar la dación en pago correspondiente.

En caso de efectuarse la dación en pago, si el monto de la deuda es inferior al CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55%) del valor del AVALÚO practicado al terreno de LOS BIENES INMUEBLES y los costos y gastos en los que incurra

el ACREEDOR VINCULADO, se le adjudicarán a el ACREEDOR VINCULADO hasta el valor del monto de la deuda conforme la certificación que este último remita. En todo caso, tanto EL FIDEICOMITENTE como el ACREEDOR VINCULADO liberan de toda responsabilidad a la FIDUCIARIA en su propio nombre y como vocera y administradora del FIDEICOMISO, en caso de que se efectúe la dación en pago.

EL ACREEDOR VINCULADO manifiesta que conoce, entiende y acepta que en el evento en que la tenencia de LOS BIENES INMUEBLES se encuentre en cabeza de terceros y estos no hayan restituido la tenencia al FIDEICOMISO luego de una comunicación que se realice en tal sentido, este hecho no será causal de rechazo de la dación en pago y por lo tanto el mismo se obliga a efectuar todas las gestiones tendientes a recuperar la tenencia de LOS BIENES INMUEBLES, exonerado expresamente a LA FIDUCIARIA y al FIDEICOMISO de cualquier responsabilidad derivada o asociada con la entrega real y material de LOS BIENES INMUEBLES lo cual es aceptado expresamente por el ACREEDOR VINCULADO con la aceptación del presente contrato.

En caso que el ACREEDOR VINCULADO rechace la dación en pago de la que trata el inciso anterior, se niegue a suscribir el mencionado documento o no comparezca en la hora y fecha que le sea indicada por LA FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO para la correspondiente suscripción, se le citará por tres veces más y en caso de que continúe en renuencia se entenderá de pleno derecho que el ACREEDOR VINCULADO ha renunciado irrevocablemente a la fuente de pago y al procedimiento establecido en el presente numeral y por lo tanto la FIDUCIARIA estará facultada para entregar los bienes fideicomitidos que existan en ese momento en favor de EL FIDEICOMITENTE.

EL FIDEICOMITENTE se obliga a salir en defensa de la FIDUCIARIA, en su propio nombre y como vocera del FIDEICOMISO y del ACREEDOR VINCULADO, frente a cualquier reclamación, sin importar la naturaleza de la misma, que se derive directa o indirectamente de las instrucciones que hubieren impartido relacionadas con el giro descrito en el inciso anterior, quien además deberán nombrar al profesional que se encargará de la defensa de la FIDUCIARIA y/o del FIDEICOMISO y asumirá todos los costos, gastos, condenas, multas o sanciones que fueren impuestas. En consecuencia, EL FIDEICOMITENTE exonera a la FIDUCIARIA, al ACREEDOR VINCULADO y al FIDEICOMISO de cualquier responsabilidad u obligación cambiaria que pueda derivarse de las instrucciones que hubieren impartido a la FIDUCIARIA y de las actuaciones desplegadas por la fiduciaria como consecuencia de ellas.

Los gastos, tasas, impuestos o gravámenes ocasionados por las transferencias, desembolsos o giros realizados a favor del ACREEDOR VINCULADO serán cancelados con cargo a los RECURSOS, o los que para tal efecto transfiera EL FIDEICOMITENTE o el ACREEDOR VINCULADO.

VIGÉSIMO QUINTA. - COSTOS Y GASTOS: Todos los costos, gastos y pagos, necesarios para el cumplimiento del objeto del presente contrato y los que se generen por su constitución, ejecución, desarrollo, disolución o liquidación, sean ellos de origen contractual o legal, al igual que la remuneración de LA FIDUCIARIA serán a cargo del FIDEICOMISO y EL FIDEICOMITENTE, quien con la suscripción del presente contrato instruye irrevocablemente a LA FIDUCIARIA para que atienda tales conceptos con cargo a LOS RECURSOS. LA FIDUCIARIA, en caso de que LOS RECURSOS sean insuficientes para tal fin, requerirá a EL FIDEICOMITENTE para que dentro de los cinco (5) días siguientes a que la misma lo solicite, aporte LOS RECURSOS necesarios para el efecto.

Son gastos del FIDEICOMISO los siguientes, los cuales serán atendidos con la siguiente prioridad:

1. La comisión fiduciaria descontada mensualmente.

2. Los honorarios y gastos en que haya de incurrirse para la ejecución del contrato, cuando las circunstancias así lo exijan, siempre que los mismos estén justificados y sean requeridos y de por la FIDUCIARIA a EL FIDEICOMITENTE.

3. Los gastos bancarios, impuestos o similares que se generen en la ejecución y desarrollo del presente contrato.

4. Los gastos que se causen con ocasión de la celebración, ejecución, terminación y liquidación de este contrato, o de los actos y contratos en los cuales EL PATRIMONIO AUTÓNOMO deba participar, de acuerdo con la Ley o lo pactado que le corresponda asumir.

5. Los honorarios de los abogados que se contraten por EL FIDEICOMISO para la protección de los bienes del mismo, así como los gastos en que deba incurrirse por razón de procesos judiciales en los cuales haya de intervenir LA FIDUCIARIA en defensa de los bienes fideicomitidos.

6. El pago de las primas correspondientes a los seguros en que deba incurrirse por razón de procesos judiciales en los cuales haya de intervenir LA FIDUCIARIA en defensa de los bienes del PATRIMONIO AUTÓNOMO.

7. El pago del valor de las multas o sanciones que llegaren a causarse a cargo del PATRIMONIO AUTÓNOMO con ocasión del desarrollo del contrato de fiducia mercantil, por hechos no imputables a LA FIDUCIARIA.

8. Los gastos de la revisoría fiscal por concepto de honorarios, cuando se requiera de su dictamen sobre los estados financieros del fideicomiso.

PARÁGRAFO PRIMERO. - LA FIDUCIARIA no asume con recursos propios giros ni pagos derivados del presente contrato de fiducia mercantil.

PARÁGRAFO SEGUNDO. - En el evento de que el PATRIMONIO AUTÓNOMO no tenga recursos para sufragar los conceptos de que trata la presente sección, éstos serán pagados directamente por EL FIDEICOMITENTE, quien los pagará a la Fiduciaria con la sola demostración sumaria de los mismos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de la cuenta por parte de ésta en la dirección que se encuentre en sus registros. Las sumas derivadas de estos conceptos y las de la remuneración de LA FIDUCIARIA causarán intereses de mora, a razón de la tasa comercial de mora más alta que permita la ley. No obstante, lo anterior, en los eventos en que el gasto sea previsible, LA FIDUCIARIA solicitará los recursos al FIDEICOMITENTE con una antelación de cinco (5) días hábiles.

PARÁGRAFO TERCERO. - La certificación suscrita por el Representante Legal de la FIDUCIARIA y el Contador Público de la misma, en la que consten las sumas adeudadas por EL FIDEICOMITENTE, prestará mérito ejecutivo para obtener el pago de las mismas.

PARÁGRAFO CUARTO. - Para garantizar el pago de los costos y gastos del presente contrato, incluida la comisión fiduciaria, EL FIDEICOMITENTE firmará a favor de LA FIDUCIARIA un pagaré en blanco con carta de instrucciones, el cual será diligenciado en el evento en que EL FIDEICOMITENTE incumpla el pago de las sumas adeudadas a LA FIDUCIARIA, vencidos los cinco (5) días hábiles siguientes al requerimiento efectuado por LA FIDUCIARIA.

PARÁGRAFO QUINTO. - Con la celebración de este contrato, el FIDEICOMISO, en calidad de deudor, constituye una garantía mobiliaria a favor de EL ACREEDOR VINCULADO, de tal forma que autoriza expresamente al ACREEDOR VINCULADO a inscribir esta garantía en el Registro de Garantías Mobiliarias establecido en la Ley 1676 de 2013, así como los demás formularios a que haya lugar en desarrollo de la misma.

La totalidad de los gastos que ocasione el registro de esta garantía mobiliaria, ya sea del formulario de inscripción inicial o cualquier otro formulario que deba ser inscrito, así como los gastos inherentes al proceso de ejecución, dentro de los cuales se encuentran los costos de la entidad a través de la cual se realice el procedimiento o de peritos contratados para tal fin, serán cubiertos por parte de EL FIDEICOMITENTE, para lo cual podrán utilizarse los recursos que existan en el

FIDEICOMISO.

VIGÉSIMO SEXTA. - REMUNERACIÓN: Como retribución por sus servicios LA FIDUCIARIA tendrá derecho a las sumas que se describen a continuación, las cuales estarán a cargo de EL FIDEICOMITENTE y del FIDEICOMISO quien con la suscripción del presente contrato autoriza irrevocablemente a LA FIDUCIARIA para que atienda tales conceptos con cargo a LOS RECURSOS:

1. **Comisión por modificación:**

   1.1. Una comisión por estructuración y modificación equivalente a OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (8.000.000,oo) suma que se pagará por una sola vez, al momento de suscripción del presente documento.

2. **Comisión mensual:**

   1.1. Una suma mensual equivalente a DOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (2SMLMV), pagadera desde la fecha de firma del presente documento y hasta la fecha de liquidación del FIDEICOMISO, suma que incluye la administración de LOS BIENES FIDEICOMITIDOS, independientemente si los mismos son transferidos o no al FIDEICOMISO, la cual incluye la realización de hasta cinco (5) giros nacionales por mes, no acumulables. Por cada giro adicional se pagará una suma equivalente a sesenta mil pesos ($60,000 COP). Este valor se incrementará anualmente en el mismo porcentaje de incremento del IPC del año inmediatamente anterior.

3. **comisiones eventuales:**

   3.1. Al primer requerimiento o notificación de incumplimiento por parte del ACREEDOR VINCULADO en la atención del SERVICIO DE LA DEUDA, y sin perjuicio del cobro de la comisión de los numerales anteriores, la FIDUCIARIA tendrá derecho a una comisión adicional mensual, de DIEZ SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (10 SMLMV), pagaderos mensualmente hasta el momento en que se subsane el incumplimiento.

   3.2. En caso de venta parcial o total de los BIENES INMUEBLES, o de dación en pago la FIDUCIARIA tendrá derecho a una comisión equivalente al 3% sobre el valor de venta, es decir sobre los recursos efectivamente cancelados por dicho concepto, cuando el comprador haya sido gestionado por aquella. En caso que la venta sea gestionada por una persona diferente a la FIDUCIARIA, o en caso de dación en pago al ACREEDOR VINCULADO esta tendrá derecho a una comisión equivalente al 1% sobre el valor de la transferencia.

   3.3. Por la recepción de recursos del exterior y realización de giros al exterior la FIDUCIARIA tendrá derecho a una comisión equivalente un millón de pesos moneda corriente (1.000.000 COP) por cada cien mil dólares americanos (USD 100.000) o fracción que deban recibirse o girarse, pagaderos de manera previa a la realización del respectivo giro o a la recepción de los recursos según sea el caso.

   3.4. Por la suscripción de cada otrosí a cada contrato de fiducia, se generará la comisión a favor de la fiduciaria que se pacte previamente.

   3.5. En el evento que, en desarrollo del FIDEICOMISO, éste y/o la FIDUCIARIA sean demandados o tengan que iniciar un proceso judicial, la FIDUCIARIA tendrá derecho, por el acompañamiento o pronunciamiento en las actuaciones procesales correspondientes, a una comisión equivalente a CINCO SALARIOS MÍNIMOS

LEGALES MENSUALES VIGENTES (5 SMLMV), sin perjuicio de que EL FIDEICOMITENTE deberá contratar y designar a los abogados y asesores correspondientes para la defensa del FIDEICOMISO o la FIDUCIARIA.

3.6. Por el registro de cualquier cesión de FIDEICOMITENTE-BENEFICIARIO en el FIDEICOMISO se cobrará una comisión UN SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE (1SMLMV) por cada cesión. En el evento que la cesión se realice a titulo de dación en pago aplicará el valor de la comisión indicada en el numeral 3.2 anterior.

3.7. Por la revisión o suscripción de cualquier documento, tales como, poderes, certificaciones, coadyuvancias, memoriales, entre otros, se cobrará una comisión equivalente a UN SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE (1 SMMLV), el cual deberá pagarse previo a la revisión o suscripción.

3.8. Por la suscripción del contrato de cesión, por medio del cual ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA cede su posición contractual de FIDUCIARIA, a otra sociedad fiduciaria, se causará una comisión a favor de la FIDUCIARIA equivalente a TRES SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (3 SMMLV).

3.9. Mientras existan RECURSOS en el FIDEICOMISO y estos se encuentren invertidos en alguno de los Fondos que administre ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., se cobrará la comisión que se establece en sus respectivos reglamentos, los cuales EL FIDEICOMITENTE manifiestan conocer y aceptar.

PARÁGRAFO PRIMERO. - El desarrollo por parte de ACCIÓN de gestiones diferentes a las establecidas en el presente contrato podrá ser adelantado, previo acuerdo entre las partes incluyendo el acuerdo sobre la remuneración específica para estos eventos. En todo caso, LA FIDUCIARIA se reserva el derecho de acceder o no a la gestión que le sea solicitada.

PARÁGRAFO SEGUNDO. - Las comisiones podrán ser descontadas directamente de los recursos del FIDEICOMISO. En caso de no existir recursos para atender la comisión, ésta deberá ser asumida de inmediato por EL FIDEICOMITENTE. En caso de mora, se reconocerán intereses de mora a la tasa máxima legal vigente al momento del pago a favor de ACCIÓN.

PARÁGRAFO TERCERO. - Esta comisión no incluye los costos en que incurra ACCIÓN para el desarrollo de este contrato, tales como gastos financieros, impuestos, contribuciones de ley, entre otros, ni para la defensa de LOS BIENES FIDEICOMITIDOS, aún después de la terminación del contrato, costos que serán descontados en igual forma o pagados por el FIDEICOMISO y/o EL FIDEICOMITENTE.

PARÁGRAFO CUARTO. - Las sumas de dinero aquí estipuladas no incluyen I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado) el cual se cobrará de acuerdo a las leyes tributarias vigentes en el momento de la facturación.

PARÁGRAFO QUINTO. - Los deudores de las presentes comisiones serán solidariamente EL FIDEICOMISO y EL FIDEICOMITENTE. En tal virtud, LA FIDUCIARIA podrá descontar automáticamente de cualquier suma que exista en cualquier producto administrado por LA FIDUCIARIA a favor de EL FIDEICOMITENTE y/o del FIDEICOMISO, todas las comisiones que surjan por la gestión de este FIDEICOMISO.

PARÁGRAFO SEXTO. - La certificación suscrita por el Representante Legal y contador de LA FIDUCIARIA, en la que consten las sumas adeudadas por concepto de comisiones fiduciarias, prestará mérito ejecutivo contra EL FIDEICOMITENTE y el FIDEICOMISO para obtener el pago de las mismas.

PARÁGRAFO SÉPTIMO. - La facturación de las comisiones y cualquier rubro adicional que se genere se deberá enviar al siguiente correo electrónico: ANGELA@CAFETIOCONEJO.COM Sin perjuicio de lo anterior, quien esté obligado al pago de las comisiones fiduciarias, costos y gastos del FIDEICOMISO podrá solicitar a LA FIDUCIARIA el cambio del

correo indicado mediante comunicación dirigida a LA FIDUCIARIA. El no recibo de la factura no exime a EL FIDEICOMITENTE del pago de la comisión fiduciaria establecida en el presente contrato.

PARÁGRAFO OCTAVO: La FIDUCIARIA podrá abstenerse de realizar gestión alguna relacionada con el desarrollo del contrato si al momento en que sea solicitada se está en mora en la cancelación de la comisión fiduciaria o de cualquier otro costo o gasto surgido con ocasión de la ejecución del contrato, que se establece a su favor en el presente contrato o no se haya contemplado inicialmente en el mismo.

VIGÉSIMO SÉPTIMA. - CONSULTA Y REPORTE EN BASES DE DATOS: Quienes tengan la calidad de FIDEICOMITENTES o BENEFICIARIOS del FIDEICOMISO o quienes representen su derecho u ostente en el futuro la calidad de FIDEICOMITENTES o BENEFICIARIOS autorizan a la FIDUCIARIA a reportar, procesar, solicitar y divulgar a las Centrales de Información y/o de Riesgo de Entidades Financieras de Colombia o a cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda la información referente a su comportamiento como cliente de la entidad y muy especialmente a: a) Consultar, en cualquier tiempo, toda la información relevante para conocer su desempeño como deudor, su capacidad de pago, la viabilidad para entablar o mantener una relación contractual, o para cualquier otra finalidad, incluyendo sin limitarse la realización de campañas de mercadeo, ofrecimiento de productos y publicidad en general. b) Reportar a cualquier base de datos manejada por un operador de datos, tratados o sin tratar, sobre el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones crediticias, sus deberes legales de contenido patrimonial, sus datos de ubicación y contacto, sus solicitudes de crédito, así como otros atinentes a sus relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas que haya entregado o que consten en registros públicos, bases de datos públicas o documentos públicos. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones se reflejará en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa, todos los datos referentes a su actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y, en general, al cumplimiento de sus obligaciones.

Para todos los efectos, quienes tengan la calidad de FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS conocen y aceptan expresamente que los reportes y plazos se efectuarán de conformidad con las normas que al respecto sean incluidas en el reglamento de los respectivos operadores de las bases de datos antes descritas, y las normas legales que regulen la materia. Igualmente, quienes tengan la calidad de FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS manifiestan que conocen y aceptan que la consecuencia de esta autorización será la consulta e inclusión de sus datos financieros en las Centrales de Información y/o Riesgo de Entidades Financieras de Colombia o cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines; por lo tanto, las entidades del sector financiero afiliadas a dichas centrales conocerán su comportamiento presente y pasado relacionado con el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones financieras.

La autorización anterior no impedirá a dichos sujetos a ejercer el derecho a corroborar en cualquier tiempo en la FIDUCIARIA, o en la central de información a la cual se hayan proporcionado los datos, que la información suministrada es veraz, completa, exacta y actualizada, y en caso de que no lo sea, a que se deje constancia de su desacuerdo, a exigir la rectificación y a ser informado sobre las correcciones efectuadas.

Cualquier reclamación al respecto, deberá atender lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 17 de la Ley 1266 de 2008, o cualquier norma que la modifique, adicione o sustituya; siendo la autoridad competente la Superintendencia Financiera de Colombia.

VIGÉSIMO OCTAVA. - MÉRITO EJECUTIVO DEL CONTRATO: Las partes acuerdan que el presente contrato presta mérito ejecutivo y copia del mismo, junto con las facturas de cobro por comisiones o costos y gastos de EL FIDEICOMISO, que se expidan por parte de LA FIDUCIARIA con destino a EL FIDEICOMITENTE, EL FIDEICOMISO o a los obligados del pago, constituirán título ejecutivo suficiente para que LA FIDUCIARIA pueda hacer exigible por la vía judicial el cumplimiento de las facturas insolutas a cargo de EL FIDEICOMITENTE y/o de EL FIDEICOMISO por tales conceptos.

VIGÉSIMO NOVENA. - ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN. Para los fines previstos en el acápite referente a la prevención del lavado de activos, contenido en la Circular Básica Jurídica y las demás que en el futuro la adicionen, modifiquen o sustituyan, EL FIDEICOMITENTE y los BENEFICIARIOS se obligan a entregar información veraz y verificable, y a actualizar sus datos por lo menos anualmente, suministrando la totalidad de los soportes documentales e información exigidos por LA FIDUCIARIA al momento de la vinculación. LA FIDUCIARIA queda desde ya facultada para dar por terminado el contrato, en caso de desatención a estos deberes.

TRIGÉSIMA. - DECLARACIONES DEL FIDEICOMITENTE:

DECLARACIÓN DE SOLVENCIA: EL FIDEICOMITENTE declara bajo la gravedad del juramento, encontrarse solvente económicamente y que la transferencia de LOS BIENES FIDEICOMITIDOS y LOS RECURSOS se efectúa en forma lícita y de buena fe en relación con posibles acreedores anteriores a la fecha de celebración del presente contrato. Igualmente, EL FIDEICOMITENTE declara bajo la gravedad del juramento que los bienes que entrega a título de fiducia no provienen ni directa ni indirectamente del ejercicio de actividades establecidas como ilícitas de conformidad con las Leyes 190/1995, 1708/2014 y 747/2002, y las demás normas que las modifiquen, complementen o adicionen, ni han sido utilizados por EL FIDEICOMITENTE, sus socios o accionistas, dependientes, arrendatarios etc., como medios o instrumentos necesarios para la realización de dichas conductas.

ORGANIZACIÓN, FACULTADES, CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES: EL FIDEICOMITENTE se encuentra: (i) Debidamente constituido, valido y actualmente existente bajo las leyes de su respectiva jurisdicción de constitución; (ii) Cuenta con la facultad, la capacidad corporativa y el derecho legal de ser propietarios de sus bienes, para adelantar los negocios a los cuales están dedicados en la actualidad y que se propone adelantar; y, (iii) Cumple con la totalidad de los requerimientos de ley.

CAPACIDAD: EL FIDEICOMITENTE, lo mismo que las personas que actúan en su nombre tienen la facultad, capacidad y el derecho legal de celebrar y cumplir con todas y cada una de las obligaciones del presente contrato. Adicionalmente, cuenta con el consentimiento, orden, licencia o autorización, radicación o registro, notificación u otro acto de cualquier autoridad gubernamental, administrativa o corporativa o de cualquier otra persona en relación con la celebración del presente contrato y su ejecución en el evento en que así lo requiera.

ACCIONES LEGALES, DEMANDAS Y PROCESOS: EL FIDEICOMITENTE declara que no ha sido notificado de litigios, investigaciones, demandas o procedimientos administrativos, que puedan afectar el cumplimiento de sus obligaciones en desarrollo del presente contrato.

CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: EL FIDEICOMITENTE declara que a la fecha está cumpliendo a cabalidad la totalidad de los contratos, obligaciones, acuerdos y otros documentos que lo obliguen o que vinculen sus bienes. A la fecha, no ha ocurrido, ni continúa ningún incumplimiento y hará su mejor esfuerzo como un buen hombre de negocios para evitar cualquier tipo de incumplimiento.

TRIBUTOS: EL FIDEICOMITENTE declara que a su leal saber y entender, ha pagado oportunamente y se encuentra al día en sus obligaciones fiscales, parafiscales, salarios y prestaciones laborales a que tienen derecho sus trabajadores según la legislación laboral colombiana y que tiene constituidas todas las reservas y provisiones que razonablemente se requieren para reflejar los riesgos derivados de sus negocios.

SITUACIÓN FINANCIERA: EL FIDEICOMITENTE declara que a la fecha de firma del presente contrato no ha ocurrido hechos que afecten su situación financiera.

PROPIEDAD: EL FIDEICOMITENTE declara y garantiza que es propietario y titular pleno de los activos que son

transferidos a título de fiducia mercantil irrevocable, y que los mismos se hallan libres de cualquier gravamen o limitación de dominio que afecte su utilización para los fines propios del objeto del presente contrato.

CONFLICTO DE INTERÉS: Previa realización de una evaluación las partes declaran que la constitución y desarrollo del presente contrato de fiducia mercantil no constituye situaciones de conflicto de interés en forma alguna, ya que el objeto del PATRIMONIO AUTÓNOMO que por este acto se constituye es servir de instrumento necesario para perfeccionar las instrucciones que imparta EL FIDEICOMITENTE. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de existir durante la ejecución del contrato cualquier circunstancia que configure un posible conflicto de interés, deberá seguirse lo dispuesto en el COR_PRO_003 Procedimiento Conflictos de Interés.

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL CONTRATO: Las partes declaran que han leído el presente contrato, que este ha sido ampliamente discutido entre ellas, que se ha suscrito con base en el principio de equilibrio contractual, que se ha entendido su contenido, que conocen el mismo y por tal razón aceptan los términos y condiciones que este señala.

Asimismo, declaro que durante la fase precontractual he sido informado por LA FIDUCIARIA acerca de las implicaciones y riesgos que asumo con la suscripción del presente contrato, así como las condiciones y limitaciones que pueden presentarse en la ejecución del mismo.

Las partes reconocen y aceptan que el presente documento podrá ser firmado mediante mecanismos electrónicos, es decir, mediante la utilización de firma electrónica o firma digital, en los términos establecidos en la Ley 527 de 1999, el Decreto 2364 de 2012, el Código General del Proceso y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. Por ello, las Partes manifiestan que:

a) El mecanismo electrónico tendrá la misma validez y efectos jurídicos que una firma manuscrita.

b) El mecanismo electrónico podrá ser proveído por cualquiera de las Partes o por un tercero.

c) El mecanismo electrónico cumple con los criterios de autenticidad, integridad, confiabilidad y apropiabilidad, en los términos indicados en el Decreto 2364 de 2012.

d) El mecanismo electrónico podrá estar conformado por códigos, contraseñas, datos biométricos o claves criptográficas, entendidos ellos en general como mensajes de datos, los cuales permiten identificar a las partes.

TRIGÉSIMO PRIMERA. - GESTIÓN DE RIESGO: Los riesgos asociados al negocio fiduciario a que se refiere el presente contrato, son aquellos que han sido discutidos y analizados entre EL FIDEICOMITENTE y LA FIDUCIARIA en forma previa a la celebración del presente contrato, en el mismo sentido a continuación se describen los mecanismos para el cumplimiento de las políticas y estándares establecidos por LA FIDUCIARIA para la gestión de tales riesgos:

RIESGO OPERATIVO: LA FIDUCIARIA cuenta con un Sistema de Administración de Riesgo Operacional (SARO) conformado por un conjunto de elementos tales como políticas, procedimientos, estructura organizacional adecuada y sistemas de información de monitoreo de riesgo, que le permiten una efectiva administración del riesgo operativo, entendido como la posibilidad de incurrir en pérdidas, generadas por fallas o inadecuaciones en el recurso humano, procesos, tecnología, infraestructura, o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Este riesgo abarca el riesgo legal y reputacional asociados a tales factores.

RIESGO DE MERCADO, LIQUIDEZ y CRÉDITO: ACCION cuenta con los sistemas de administración de riesgo de marcado (SARM), liquidez (SARL) y crédito (SARC), los cuales están conformados por un conjunto de elementos tales

como: políticas, procedimientos, estructura organizacional, metodologías y sistemas de información del mercado de valores, para el adecuado monitoreo y control de estos riesgos entendidos como la posibilidad de incurrir en pérdidas por efectos en las variaciones en tasas de interés o precios, liquidez, y deterioro de la calidad crediticia o de solvencia de las entidades con las que se realice inversiones y/o transacciones en los mercados de valores.

Los sistemas implementados en la fiduciaria del SARM, SARL y SARC se ajustan a las normas establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia en la CBFC CE 100 del 95, y aplican las metodologías estándar de medición de riesgos allí establecidas para cada uno de los sistemas.

RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: LA FIDUCIARIA cuenta con procesos de vinculación, conocimiento y estudio de sus clientes, al igual que con un monitoreo de las operaciones realizadas dentro de la vigencia del contrato. LA FIDUCIARIA cuenta con los mecanismos de control necesarios que permiten detectar operaciones sospechosas e inusuales y proceder a tomar las decisiones pertinentes, de conformidad con el manual implementado al interior de la misma, sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT.

RIESGO CIBERNÉTICO: Se define como el riesgo de pérdida financiera, afectación o daño de la reputación de la Fiduciaria derivado de algún tipo de falla o afectación de su plataforma tecnológica o sistemas de información. ACCION FIDUCIARIA cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad acorde con la normatividad vigente en dicha materia, que contempla todos los elementos requeridos para asegurar y preservar la disponibilidad, confidencialidad, integridad y privacidad de la información que se almacene, reproduzca, procese o transmita en los sistemas informáticos de la entidad, así como para anticipar o defender ante posibles amenazas cibernéticas. EL FIDEICOMITENTE y beneficiarios declaran indemne a la fiduciaria en caso de que existan alteraciones en los sistemas informáticos que imposibiliten la realización de una gestión por parte de la entidad, durante todo el tiempo que ésta se mantenga.

Las partes con la suscripción del presente contrato se obligan a adoptar los mecanismos establecidos para el cumplimiento de los estándares definidos para la gestión de los riesgos asociados al presente contrato, a dar a conocer tales mecanismos a los terceros interesados en vincularse al negocio y de igual forma se obliga a suministrar toda la información que sea requerida para la atención de los sistemas de administración de riesgos.

TRIGÉSIMO SEGUNDA. - VIGENCIA: El presente contrato entrará a regir a partir de la fecha de firma por todas las partes.

TRIGÉSIMO TERCERA. - DURACIÓN: El presente contrato tendrá la duración necesaria para el desarrollo y ejecución de sus fines.

TRIGÉSIMO CUARTA. - VALOR DEL CONTRATO, MODIFICACIÓN:

1. **VALOR DEL CONTRATO. -** Para todos los efectos el presente contrato tendrá el valor establecido en la cláusula de comisiones fiduciarias del presente documento.

2. **MODIFICACIÓN**: El presente contrato podrá modificarse total o parcialmente, de mutuo acuerdo entre las partes previa autorización expresa del ACREEDOR VINCULADO.

TRIGÉSIMO QUINTA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN: Además de las causales establecidas en el Artículo 1240 del Código de Comercio, salvo las establecidas en el Numeral 6 y 11, este contrato terminará cuando se produzca alguno de

los siguientes eventos:

1. Por mutuo acuerdo de las partes previa autorización expresa del ACREEDOR VINCULADO.

2. Por haberse ejecutado completamente su objeto.

3. Por decisión judicial debidamente ejecutoriada.

4. Por haberse presentado renuncia del fiduciario, para lo cual deberá previamente surtir el trámite ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

5. LA FIDUCIARIA podrá dar por terminado unilateralmente el presente contrato si en su ejecución sobrevinieren circunstancias que impidan su cabal cumplimiento, tales como:

   a) El incumplimiento por parte de EL FIDEICOMITENTE con su obligación de atender los gastos del FIDEICOMISO.
   b) En caso de no transferirse los inmuebles objeto del contrato y se realice la devolución de los recursos existentes en el FIDEICOMISO provenientes de la OPERACIÓN DE CRÉDITO EXTERNO mencionada en la "INSTRUCCIÓN IRREVOCBALE ESPECIAL de la cláusula décimo tercera del presente contrato. .
   c) En caso que no sea posible realizar la actualización de la información en forma veraz y verificable respecto de EL FIDEICOMITENTE/BENEFICIARIOS, de acuerdo con lo establecido por las normas que tratan sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación Del Terrorismo (SARLAFT), quien por ese hecho asume desde ahora la responsabilidad que acarrearía la terminación del contrato frente a los terceros vinculados.
   d) En caso que cualquier FIDEICOMITENTE y/o BENEFICIARIOS sea incluido en listas restrictivas, tales como lista OFAC, lista Clinton o de similar naturaleza o condenado por cualquier delito.
   e) En el evento en que EL FIDEICOMITENTE se encuentre vinculado como sujeto activo dentro de un proceso de carácter penal, fiscal, disciplinario, civil, comercial, administrativo, o de cualquier índole que LA FIDUCIARIA considere que pueda afectar el normal desarrollo del presente contrato.
   f) Que los bienes de EL FIDEICOMISO sean vinculados a procesos de extinción de dominio o de expropiación administrativa o judicial.
   g) Por decretarse con respecto a EL FIDEICOMITENTE y/o BENEFICIARIOS el desmonte de operaciones, la intervención para administración o liquidación por autoridad competente por actividades de captación ilegal de recursos.
   h) La imposibilidad de localizar a EL FIDEICOMITENTE y/o BENEFICIARIOS, siempre que tal hecho impida el desarrollo del contrato.
   i) Por mora en el pago de comisiones fiduciarias por un periodo superior a noventa (90) días.

TRIGÉSIMA SEXTA. - LIQUIDACIÓN: La etapa de liquidación del contrato, tendrá la duración necesaria para ese fin. Para ese efecto se llevarán a cabo las siguientes gestiones:

1. En el evento en que existan pasivos a cargo del PATRIMONIO AUTÓNOMO, EL FIDEICOMITENTE deberá pagarlo a más tardar dentro de los DIEZ (10) DÍAS hábiles siguientes a la presentación por parte de ACCIÓN de los documentos soporte.

2. El pago de las obligaciones adquiridas por el FIDEICOMISO, en virtud de la deuda representada en dinero a favor de EL ACREEDOR VINCULADO, en los términos del CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS y en el orden de prioridad establecido en la vigésimo primera del presente contrato.

3. El giro a favor de EL FIDEICOMITENTE de los REMANENTES.

4. La restitución de los BIENES FIDEICOMITIDOS en caso de que aplique, a favor de EL FIDEICOMITENTE en los términos del presente contrato.

5. ACCIÓN entregará las cuentas de su gestión a EL FIDEICOMITENTE, entendiéndose que si dentro de los DIEZ (10) DÍAS hábiles siguientes a dicha entrega no se formulan observaciones, o DIEZ (10) DÍAS hábiles después de haberse presentado las explicaciones solicitadas se da por terminada satisfactoriamente la liquidación y en consecuencia el vínculo contractual que se generó con este contrato.

6. Durante el período de liquidación sólo procederán para ACCIÓN gestiones directamente relacionadas con tal fin.

PARÁGRAFO PRIMERO. - En el evento que no sea posible la localización de EL FIDEICOMITENTE, el ACREEDOR VINCULADO y/o BENEFICIARIO en la etapa de liquidación del mismo, se procederá en la forma que se indica más adelante y luego de haberse agotado el procedimiento descrito en la precedencia, se procederá así:

Si existieren recursos líquidos en el fideicomiso, que de conformidad con el presente contrato deban ser entregados a EL FIDEICOMITENTE, el ACREEDOR VINCULADO y/o BENEFICIARIO(S), éstos desde ya, mediante el presente documento, otorga(n) poder especial a ACCIÓN, para que en la doble calidad de entidad fiduciaria y apoderada de éste, se adhiera, con dichos recursos, como inversionista al Fondo Abierto ACCIÓN UNO que administra ACCIÓN en nombre y por cuenta del FIDEICOMITENTES, el ACREEDOR VINCULADO y/o BENEFICIARIO(S) según corresponda.

En el evento que EL FIDEICOMITENTE, el ACREEDOR VINCULADO y/o BENEFICIARIO(S) no acudan a la liquidación del contrato luego de la remisión de una comunicación requiriéndolo(s) en tal sentido a la última dirección registrada en ACCIÓN, ACCIÓN queda facultada para efectuar la liquidación unilateralmente documento al cual se le adjuntará la rendición final de cuentas.

PARÁGRAFO SEGUNDO. DIFERENCIAS. Para solucionar cualquier diferencia que surja derivada de la celebración, ejecución o liquidación del presente contrato, al igual que de un eventual conflicto de interés, las partes buscarán mecanismo de arreglo directo, tales como la negociación directa y la conciliación. En tal evento, las partes dispondrán de un término de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas haga una solicitud en tal sentido, el que podrá ser prorrogado por ellas mismas de común acuerdo.

PARÁGRAFO TERCERO. INTERPRETACIÓN Y JUZGAMIENTO. - Para la interpretación de este contrato, las partes o el juzgador deberán tener en cuenta en primer término el alcance del presente contrato, el objeto del contrato que se ha expresado y la finalidad con la que se ha celebrado. LA FIDUCIARIA ejecutará este contrato de la manera que mejor se acomode según su criterio a la búsqueda de dicho objeto. Para esos efectos y en especial para los del artículo 904 del Código de Comercio, las partes expresan que su intención, móvil o motivo que los lleva contratar es lograr que aun en ausencia de los elementos de forma en cuanto a la contratación, la gestión de LA FIDUCIARIA pueda desarrollarse en procura del objeto que se ha descrito.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - DECLARACIÓN POR PARTE DE EL FIDEICOMITENTE. - Con la suscripción del presente contrato EL FIDEICOMITENTE declara que saldrá a la DEFENSA bajo su propia responsabilidad jurídica, técnica y administrativa de ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., en su propio nombre y como vocera y administradora del FIDEICOMISO, frente a cualquier requerimiento, queja, sanción, demanda, sentencia, laudo arbitral, actuación prejudicial, judicial, administrativa o de cualquier ente de control que tenga origen en el incumplimiento de las obligaciones que le son propias a EL FIDEICOMITENTE en virtud de lo establecido en el presente contrato, y en particular, a cualquier aspecto relacionado con los trámites que deberán ser adelantados bajo la exclusiva responsabilidad y riesgo de EL FIDEICOMITENTE.

En virtud de lo anterior EL FIDEICOMITENTE se obliga, con la suscripción del presente documento, a sustituir extraprocesal, procesal y económicamente a ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., en su propio nombre y como vocera del FIDEICOMISO en el evento de ser requerida por los mencionados conceptos, para lo cual bastará el primer requerimiento formulado por la FIDUCIARIA a EL FIDEICOMITENTE o el llamamiento en garantía dentro del respectivo proceso.

Las partes acuerdan que esta obligación de responsabilidad permanecerá vigente en el término de duración del presente contrato y hasta cinco (5) años después de su liquidación.

TRIGÉSIMO OCTAVA. - ENCABEZADOS, PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN Y PROHIBICIÓN DE PUBLICIDAD- Los títulos o encabezados de las cláusulas del presente contrato tienen por objeto únicamente facilitar su lectura.

Si cualquier disposición del contrato de fiducia fuese ineficaz, nula o inexistente o no pudiese hacerse exigible de conformidad con las leyes de la República de Colombia, las disposiciones restantes no se entenderán invalidadas a menos que el presente documento no se pueda ejecutar sin la disposición ineficaz, nula, inexistente o inexigible.

En desarrollo del presente contrato, EL FIDEICOMITENTE manifiesta y acepta que no podrá utilizar ninguna forma de publicidad escrita o visual difundida a través de cualquier medio, sea este masivo o directo, incluidos correos electrónicos o comunicaciones escritas que contengan el logo de LA FIDUCIARIA, así como tampoco podrá utilizar ninguna expresión que pueda relacionarse con LA FIDUCIARIA, sin autorización previa y escrita de ésta.

TRIGÉSIMO NOVENA. - NOTIFICACIONES: Para todos los efectos del presente contrato, las partes convienen que el domicilio del mismo es la ciudad de Bogotá D.C. y declaran que recibirán notificaciones e información de cualquier tipo en las siguientes direcciones físicas y de correo electrónico:

EL FIDEICOMITENTE:

Dirección: Carrera 23 BIS No. 74 12
Ciudad: Manizales
Teléfono: 3117251205
Correo electrónico: tioconejo.tesoreria@gmail.com

LA FIDUCIARIA:

Dirección: Calle 85 # 09-65 de Bogotá
Teléfono: + 57 (1) 6915090
Correo electrónico: notijudicial@accion.com.co

Cualquier modificación respecto a las direcciones deberá informarse por escrito a LA FIDUCIARIA.

CUADRAGÉSIMA. - DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN: En calidad de FIDEICOMITENTE declaro que leí detenidamente el presente contrato, que este fue redactado con base en el principio de la autonomía de la voluntad y equilibrio contractual entre las partes, con letras legibles y fáciles de leer a simple vista y entiendo y acepto su contenido, especialmente los derechos y obligaciones para todas las partes contratantes y los costos financieros por servicios y productos aquí contenidos.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - EDUCACIÓN FINANCIERA- Con el fin de obtener más información sobre cada uno de

los productos y servicios que presta LA FIDUCIARIA, EL FIDEICOMITENTE y BENEFICIARIOS pueden dirigirse a la página web www.accion.com.co o solicitar información personalizada en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país, antes de la celebración del presente contrato, durante su ejecución e incluso después de la terminación del mismo. Igualmente, si requiere información más precisa y detallada acerca de sus derechos y responsabilidades como consumidor financiero, diríjase al link especialmente creado para esto por la Superintendencia Financiera de Colombia: https://www.superfinanciera.gov.co

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. -DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO- LA FIDUCIARIA A cuenta con un Defensor del Consumidor Financiero, que es una persona externa a la compañía que tiene entre otras funciones, las siguientes: i) Dar trámite a las quejas contra LA FIDUCIARIA en forma objetiva y gratuita. ii) Ser vocero del Consumidor Financiero de cualquier parte del país ante LA FIDUCIARIA. iii) Actuar como conciliador entre los Consumidores Financieros y LA FIDUCIARIA.

CUADRAGÉSIMO TERCERA. - DISPOSICIONES ANTI-CORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO: Las partes declaran conocer las disposiciones anti-corrupción y anti-soborno, y que en esa medida, se encuentra prohibido pagar, prometer o autorizar el pago directo o indirecto de dinero o incurrir en cualquiera de las conductas descritas en la Ley 1474 de 2011, mediante la cual se dictan disposiciones para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, Ley 1778 de 2016 por la cual se dictan normas de lucha contra la corrupción y sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción trasnacional.

Para constancia de lo anterior, se firma por las partes electrónicamente y tiene efectos a partir de la fecha de suscripción por parte de LA FIDUCIARIA.

EL FIDEICOMITENTE

ESPERANZA EMILIA CARDENAS VINASCO
C.C. No. 24.305.693
Representante legal
ALTOS DEL TÍO CONEJO S.A.S.
NIT 900.545.216-8

LA FIDUCIARIA

MAURICIO ALBERTO BUSTILLO CABRERA
C.C No. 1.129.576.322 expedida en Barranquilla
Representante legal
ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.

Certificado de firmas electrónicas:

E4FBDA6F5-8E94-4690-963B-72E06A09D510

Firmado por	Firma electrónica
MAURICIO ALBERTO BUSTILLO CABRERA COL 1129576322 mauricio.bustilloc@accion.co	GMT-05:00 Lunes, 10 Noviembre, 2025 11:56:05 Identificador único de firma: **0435DF93-FEB7-469B-9D00-4AFD66ECEF96**
ESPERANZA EMILIA CARDENAS VINASCO COL 24305693 esperanza@cafetioconejo.com	GMT-05:00 Viernes, 07 Noviembre, 2025 12:14:16 Identificador único de firma: **86C6A109-890B-4955-90C7-2ED6910A41FB**